នាវាសង្គ្រាមបារាំងចំនួនពីរគ្រឿងកាលពីឆ្នាំ ២០១១ ក្នុងទឹកប្រាក់ ១ ២០០លានអឺរ៉ូ និងដែលមួយគ្រឿងបានសាងសង់រួចរាល់ ហើយគ្រោងនឹងបញ្ជូនទៅឱ្យរុស្ស៊ីនៅខែតុលាខាងមុខ។ មួយវិញទៀតមានទាហានរុស្ស៊ីជាច្រើននាក់ក៏កំពុងស្ថិតក្នុងប្រទេសបារាំង ដើម្បីហាត់រៀនប្រើនាវាសង្គ្រាមនោះដែរ។ អាមេរិកបានសរសើរកាយវិការរបស់បារាំង តែក្រុងប៉ារីសបានខាតបង់យ៉ាងច្រើន។

អង្គការអូតង់ និង ប្រទេសអ៊ុយក្រែន

អូតង់មិនលេងសើចនឹងវិបត្តិនៅភាគខាងកើត អ៊ុយក្រែនទេ អូតង់គ្រោងពង្រឹងវត្តមានកងទ័ពនៅតាមបណ្តាប្រទេសសមាជិក ដែលមានព្រំដែនជាប់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ី ព្រមទាំងគម្រោងបង្កើតកម្លាំងប្រតិកម្មរហ័ស ដើម្បីទប់ទល់នឹងរុស្ស៊ី។ គម្រោងនេះនឹងត្រូវគេលើកយកទៅជជែកគ្នា នៅក្នុងជំនួបកំពូលអូតង់ នៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ និងថ្ងៃសុក្រឆាប់ៗនេះ។

បើតាមប្រសាសន៍លោក អង់ដ្រេ រ៉ាស្មូសិន អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់ សម្ព័ន្ធអាត្លង់ទិក នឹងបញ្ជូនកម្លាំងរាប់ពាន់នាក់ទៅដាក់ពង្រាយនៅតាមភាគខាងកើត អឺរ៉ុប ។

នៅក្នុងជំនួបកំពូលពីរថ្ងៃទី ប្រទេសជាសមាជិកអង្គការអូតង់ទាំង២៨ ត្រូវអនុម័តលើផែនការត្រៀមសកម្មភាព ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងឥរិយាបថរុស្ស៊ីក្នុងវិបត្តិអ៊ុយក្រែន ដែល ការគំរាមកំហែងផ្ទាល់ដល់ប្រទេសជាសមាជិកអូតង់មានព្រំដែនជាប់រុស្ស៊ី។ ផែនការសកម្មភាព Nato Response Force ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យអូតង់អាចបញ្ចេញនិងពង្រាយទ័ព នៅផ្ទាល់កន្លែងរងការគំរាមកំហែងបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស ក្នុងរយៈពេលតែពីរបីថ្ងៃ។ នេះបើតាមការប្រកាសឱ្យដឹងរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់។

គ្មានសង្គ្រាមគ្មានអាវុធ

ចំណែកអន្តរាគមន៍យោធាមិនមែនជាជម្រើស និងជាប្រធានបទដែលអូតង់ត្រូវលើកយកមិនពិភាក្សាវែកញែកគ្នាទេហើយក៏គ្មានប្រទេសជាសមាជិកអូតង់ណាគាំទ្រគំនិតនេះ និងក៏គ្មានប្រទេសណាសមាជិកណាមួយស្ម័គ្រចិត្តចេញទៅប្រយុទ្ធតែម្នាក់ឯងដែរ។ ម្យ៉ាងវិញទៀតបើតាមច្បាប់អូតង់គ្មានកាតព្វកិច្ចអ្វីសោះនឹងចេញធ្វើអន្តរាគមន៍យោធានៅ អ៊ុយក្រែននោះ អ៊ុយក្រែនមិនមែនជាសមាជិកអង្គការអូតង់ ដូច្នេះអ៊ុយក្រែនមិនអាចទទួលប្រយោជន៍ និងការពារអ្វីពីអូតង់ឡើយ បើតាមមាត្រា ៥ របស់អូតង់ សមាជិកទាំងអស់មានភារកិច្ចរួម ចេញប្រយុទ្ធប្រសិនបើមានសមាជិកណាមួយរងការវាយប្រហារពីសត្រូវ។ សម្រាប់ពេលនេះ ប្រទេសជាអតីតសហភាពសូវៀត និងជាសមាជិកអូតង់ មានជាអាទិ៍ក្រុមប្រទេសតំបន់បាល់កង់ ប៉ូឡូញ រ៉ូមានី ឬប៊ុលហ្គារី កំពុងព្រួយបារម្ភខ្លាំងខ្លាចក្រែងរងគ្រោះដូចអ៊ុយក្រែនដែរ ប្រសិនបើអូតង់មិនបញ្ចេញសកម្មភាពអ្វីជាក់ស្តែងម៉ឺងម៉ាត់ពេលនេះ ។ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាអូតង់ត្រូវសើរើមើលយុទ្ធសាស្ត្រ និងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដោយងាកមកការពារអឺរ៉ុប។ សូមបញ្ជាក់ថាក្រោយពេលបេបសហភាពសូវៀតនិងជញ្ជាំងប៊ែរឡាំងដួលរលំទៅ អូតង់មានបេសកកម្មបន្តជាប់ឥតដាច់ នៅតំបន់បាល់កង់ នៅសូម៉ាលី ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងចោរសមុទ្ទ និងធ្លាយរហូតដល់ប្រទេសអាហ្វហ្គានិស្ថានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងអំពើភេរវនិយមដែលលទ្ធផលដូចជាចម្រូងចម្រាសបន្តិចឃ្លាតឆ្ងាយពីឫសគល់។ ប៉ុន្តែ ការចាប់យកតំបន់គ្រីមេអ៊ុយក្រែនមកធ្វើជារណបពីសំណាក់រុស្ស៊ីកាលពី ខែមីនា និងការគំរាមកំហែងនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែន គឺដូចជាទៅជាជាស់

អូតង់ឱ្យងាកមកពីគិតគូរអំពីស្ថិរភាពក្នុងតំបន់។
ពង្រឹងវត្តមាននៅភាគខាងកើតអឺរ៉ុប
ទាហានរាប់សិបពាន់នាក់ ជាកងទ័ពអាកាស កងទ័ពថ្មើរជើង និងជើងទឹក សហការជំនួយដោយកងកម្លាំងពិសេស នឹងត្រូវដាក់ពង្រាយនៅភាគខាងកើតអឺរ៉ុប ក្នុងរវាងពីរបីថ្ងៃទៀត និងសម្រាប់រយៈពេលយូរ តាមសភាពការណ៍តម្រូវ ក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអូតង់ ច្រើនកន្លែង និងអាចធ្វើលំហាត់អនុវត្តមានញយដង។ វត្តមានទ័ពនៅភាគខាងកើតអឺរ៉ុបនេះ មិនតម្រូវឱ្យបង្កើតមូលដ្ឋានទ័ពអចិន្ត្រៃយ៍ឡើយ ព្រោះវាផ្ទុយទៅនឹងការព្រមព្រៀងគ្នារវាងអូតង់និងរុស្ស៊ីកាលពី ឆ្នាំ១៩៩៧ គឺមានតែការតាំងទីបញ្ជូនទ័ព អ្នកឯកទេសផ្នែកបញ្ជាការ ចាត់ចែង សម្ភារៈអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌ បញ្ឈរលើទីតាំងណាមួយរួចជាស្រេចត្រៀមចាំតែប្រយុទ្ធប្រសិនបើ សភាពការណ៍តម្រូវ និងចាំបាច់។ ពោលគឺកម្លាំងអូតង់មានវត្តមានខ្លាំងជាងមុននៅអឺរ៉ុបភាគខាងកើត។
សូមបញ្ជាក់ថា វត្តមានកងទ័ពអូតង់នេះ មិនមែនដាក់ពង្រាយនៅភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនទេ។ ព្រោះអូតង់គ្មានអាវុធ គ្មានកម្លាំងទ័ព ដោយផ្ទាល់ជារបស់អង្គការឡើយ។ រាល់កម្លាំងនិងសម្ភារៈជាសេចក្តីត្រូវការរបស់អង្គការ ត្រូវផ្តល់ដោយគឺរដ្ឋជាសមាជិក តាមរយៈគោលការណ៍ព្រមព្រៀមរួម ឬតាមការស្ម័គ្រចិត្ត។ ប្រសិនបើអ៊ុយក្រែនចង់បានអាវុធឬអ្វីផ្សេង មិនមែនត្រូវមកសុំអូតង់ឡើយ។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះអ៊ុយក្រែនបានត្រឹមស្នើសុំជំនួយពីក្រុម សម្ព័ន្ធមិត្ត ជាជាងរង់ចាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីផ្ទាល់ជាមួយអូតង់។ បើអ៊ុយក្រែនចង់បានអន្តរាគមន៍ពី អូតង់ទាល់ក្លាយខ្លួនជាសមាជិកអង្គការ ប៉ុន្តែការចរចាត្រូវបានអាក់ខានអស់ជាច្រើនឆ្នាំដូច្នេះផ្លូវដើរនៅវែងឆ្ងាយទៀតណាស់។
សម្រាប់វិបត្តិអ៊ុយក្រែន អូតង់នៅតែជ្រើសរើសដំណោះស្រាយនយោបាយ និងសេដ្ឋកិច្ចជាជាងប្រើកម្លាំងយោធា ព្រោះអូតង់ជាអង្គការដែលមានគោលការណ៍ការពារ ការពារប្រសើរជាព្យាបាល ព្រោះទំនាក់ទំនងជាមួយរុស្ស៊ីអាចនឹងបន្តអូសបន្លាយតានតឹងយូរ នេះបើតាមតំណាងការទូតអូតង់ ដែលទំនងជាចង់ឆ្លើយតបទៅ នឹងសេចក្តីអំពាវនាវរបស់លោកបានគីមូន អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលរំលឹកថាគ្មានដំណោះស្រាយយោធាឱ្យវិបត្តិអ៊ុយក្រែន៕
នៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច

សហគមន៍អាស៊ាន

អាស៊ានឬ មាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ បង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៦៧ ដោយប្រទេសចំនួន៥ រួមមាន ម៉ាឡេស៊ី ឥណ្ឌូនេស៊ី ហ្វីលីពីន សិង្ហបុរី និងប្រទេសថៃ នាទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ។ ប្រទេសស្ថាបនិកទាំងនោះលើកលែងប្រទេសថៃ សុទ្ធសឹងតែជាដែនដីដែលទើបទទួលបានអធិបតេយ្យភាពថ្មីថ្មោងពីនឹមអាណានិគមក្នុងសម័យនោះ។ គួបផ្សំនឹងការចាប់ផ្តើមនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ផង ទើបជំរុញឱ្យប្រទេសទាំងប្រាំប្រកៀកស្មាគ្នាបង្កើតសមាគមនេះឡើង ដោយមានគោលដៅរួម ជំរុញឱ្យមានសន្តិភាព ស្ថិរភាព កំណើនសេដ្ឋកិច្ច រួមទាំងការអភិវឌ្ឍសង្គម និងវប្បធម៌ ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងមូល។ ចាប់ពីឆ្នាំ១៩៨៤ មក ទើបបណ្តាប្រទេសដទៃប្រាំទៀតក្នុងតំបន់នេះ រួមមាន

ប្រ៊ុយណេ វៀតណាម ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា និងកម្ពុជា ដែលជាកូនពៅ បានក្លាយជាសមាជិកនៃសមាគម នេះជាបន្តបន្ទាប់។

អត្តសញ្ញាណអាស៊ាន

«ចក្ខុវិស័យមួយ អត្តសញ្ញាណមួយ សហគមន៍មួយ» គឺជាបាវចនារបស់សមាគមប្រជាជាតិ អាស៊ី អាគ្នេយ៍។ មិនខុសពីជាតិមួយដែលមានទង់ជាតិ និងភ្លេងជាតិផ្ទាល់ខ្លួនទេ អាស៊ានក៏មាន ទង់អាស៊ាន និងភ្លេងអាស៊ានដែរ «ភ្លេងអាស៊ាន»។

ភ្លេងអាស៊ាន តែងប្រគំឡើងក្នុងពិធីផ្លូវការរបស់អាស៊ាន ដូចជាកិច្ចប្រជុំធំៗ និងទិវាអាស៊ានជា ដើម ក្នុងន័យបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពរវាងប្រទេសជាសមាជិក និងកម្ពស់អត្តសញ្ញាណរបស់ខ្លួន ។

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន

មជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលរបស់អាស៊ាន គឺអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ាន មានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី ហ្សាកាតា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលមានអគ្គលេខាធិការទទួលបន្ទុកសម្របសម្រួល និងអនុវត្ត សកម្មភាពនានារបស់អាស៊ាន។ អគ្គលេខាធិការនោះ ត្រូវតែងតាំងដោយកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន មាន អាណត្តិ ៥ឆ្នាំ ប្តូរវេនគ្នាទៅតាមលំដាប់អក្ខរក្រមនៃឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសរបស់រដ្ឋជាសមាជិក។

ធម្មនុញ្ញអាស៊ានកំណត់ថា ការជ្រើសរើសអគ្គលេខាធិការត្រូវផ្អែកលើលក្ខខ័ណ្ឌដូចជា សុចរិត ភាព បទពិសោធន៍ការងារ សមត្ថភាព និងសមភាពយេនឌ័រ។ អគ្គលេខាធិការអាស៊ាន បច្ចុប្បន្នដែល មានអាណត្តិពីឆ្នាំ២០១៣ ដល់ឆ្នាំ២០១៧ គឺលោក ឡឺ លួងមិញ (Le Luong Minh) ជាអតីតអនុរដ្ឋ មន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសវៀតណាម។ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានមានតួនាទីសម្របសម្រួលការអនុវត្ត គម្រោង និងសកម្មភាពរបស់អាស៊ាន។

កិច្ចប្រជុំអាស៊ាន

រាល់ការសម្រេចចិត្តសំខាន់ៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជោគវាសនារបស់សមាគមអាស៊ាន គឺត្រូវធ្វើ ដោយកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន ដែលប្រព្រឹត្តទៅជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅប្រទេសដែលមានតួនាទីជាប្រធានអា ស៊ាន។ក្រៅពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅមានកិច្ចប្រជុំដទៃទៀតដូចជាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីជំនាញ តាមផ្នែកជា ដើម ជាក់ស្តែងគឺកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី៤៨ ដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី៤ ខែសីហា នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ដែលជាប្រធានអាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៥ នេះ។

ប្រធានអាស៊ាន

មាត្រា៣១ នៃធម្មនុញ្ញអាស៊ានចែងថា «ប្រធានអាស៊ានត្រូវប្តូរវេនជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមលំដាប់ អក្ខរក្រមនៃឈ្មោះជាភាសាអង់គ្លេសរបស់រដ្ឋសមាជិក» ហើយរដ្ឋសមាជិកដែលទទួលបានឋានៈជា

ប្រធាន អាស៊ាននោះ ត្រូវធ្វើជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនទៀត។ កន្លងមក ប្រទេសកម្ពុជា ធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានអាស៊ានបានចំនួនពីរដង គឺលើកទី១ នៅឆ្នាំ២០០២ និងលើកទីពីរនៅឆ្នាំ២០១២។

សសរស្តម្ភ

ក្នុងរយៈកាលជិតកន្លះសតវត្សមកនេះ សមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដំណើរការដោយផ្តោតលើសសរស្តម្ភចំនួនបី រួមមាន សហគមន៍សន្តិសុខ នយោបាយ សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ច និងសហគមន៍វប្បធម៌ សង្គម ដែលសហគមន៍ទាំងបីនេះ មានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក។ យ៉ាងណាក៏ដោយ មានតែសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានទេ ដែលត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានទូទៅស្គាល់ច្រើន ក្រោយពីត្រូវបានមេដឹកនាំប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាន បានឯកភាពគ្នាកាលពីឆ្នាំ២០០៧ ថានឹងប្រែក្លាយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឱ្យក្លាយជាសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចរួមមួយឱ្យបានត្រឹមឆ្នាំ២០១៥។

សហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាននេះអនុញ្ញាតឱ្យមានលំហូរដោយសេរីនូវទំនិញ សេវាកម្ម ការវិនិយោគ និងពលកម្មជំនាញ។ ឧបមាថាអាស៊ានគឺជាប្រទេសមួយ នោះអាស៊ានគឺជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី៧ ក្នុងពិភពលោកដែលមានប្រជាជនជាង ៦០០លាននាក់ ហើយត្រូវបានអ្នកសេដ្ឋកិច្ចព្យាករថាអាចនឹងក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី៤ ត្រឹមឆ្នាំ២០៥០ ប្រសិនបើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅតែបន្ត។ តំបន់ អាស៊ានក៏ជាប្រភពនៃកម្លាំងពលកម្មលំដាប់ទី៣ បន្ទាប់ពីប្រទេសចិន និងឥណ្ឌា។

បញ្ហាប្រឈម

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយដំណើរឆ្ពោះទៅមុខរបស់អាស៊ានត្រូវបានយាយីដោយបញ្ហាមួយចំនួន ទាំងបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនៃប្រទេសសមាជិកនីមួយៗ ទាំងបញ្ហារវាងប្រទេសជាសមាជិក ព្រមទាំងរឿងរ៉ាវរវាងប្រទេសសមាជិក និងប្រទេសមិនមែនជាសមាជិក។

ក្នុងចំណោមសមាជិកទាំងដប់នៃអាស៊ាន ប្រទេសកម្ពុជា ឡាវ មីយ៉ាន់ម៉ា និងវៀតណាម មានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចទាបជាងគេប្រៀបធៀបនឹងសមាជិក ៦ផ្សេងទៀត។ ម្យ៉ាងវិញទៀត ប្រទេសជាសមាជិកមួយចំនួននៅមានជម្លោះព្រំដែនរវាងគ្នានៅឡើយ ជាក់ស្តែង ជម្លោះព្រំដែនរវាងកម្ពុជា-វៀតណាម នៅពេលបច្ចុប្បន្ន។ យ៉ាងណាក៏ដោយ បញ្ហានេះ មិនបានធ្វើឱ្យអាស៊ានឈឺក្បាលខ្លាំងដូចករណីជម្លោះ សមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេ។

រឿងរ៉ាវសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះ បានធ្វើឱ្យទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនមានភាពល្អក់កករ ហើយបញ្ហានេះតែងក្លាយជាប្រធានបទក្តៅក្នុងរាល់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ។ ជាក់ស្តែង កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន កាលពីឆ្នាំ២០១២ ដែលមានកម្ពុជាជាប្រធាន មិនអាចឈានដល់ការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយបានឡើយហើយក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រី

ការបរទេសអាស៊ាន នៅដើមខែសីហា នេះទៀតសោត ជម្លោះសមុទ្រចិនខាងត្បូង កាន់តែធ្វើឱ្យមានភាពតាន   តឹង។

ទោះយ៉ាងណា សមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ក៏នៅតែជាប្រធានបទដែលអាស៊ានកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំង ហើយក៏ជាសសរស្តម្ភមួយក្នុងចំណោមសសរស្តម្ភទាំងបីដែលសម្រេចបានសមិទ្ធផលច្រើនជាងគេ។ ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវពីតំបន់អាស៊ានមួយចំនួន នៅតែយល់ថា ក្តីស្រមៃមួយនេះ ស្ថិតក្នុងភាពស្រពេចស្រពិលនៅឡើយ ទោះបីរបាយការណ៍របស់អាស៊ានបង្ហាញថា អាស៊ានសម្រេចបាន ៩០% នៃគោលដៅដែលបានកំណត់ក្នុងផែនការគោចរនៃសសរស្តម្ភទាំងបីក៏ដោយ៕

មូលនិធិ

អាស៊ានត្រូវបានបង្កើតឡើងជាអង្គការមួយនៅឆ្នាំ១៩៦១ ដែលមានឈ្មោះថា**សមាគមអាស៊ីអាគ្នេយ៍**(ASA) ដែលជាក្រុមមួយដែលមានប្រទេសចូលរួមដូចជាហ្វីលីពីន ម៉ាឡេស៊ី និងថៃ។ អាស៊ានត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៦៧ នៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសចំនួនប្រាំដូចជាឥណ្ឌូណេស៊ី ម៉ាឡេស៊ី ហ្វីលីពីន សិង្ហបុរី និងថៃបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាអាស៊ានដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជាសន្ធិសញ្ញាក្រុងបាងកក។

ការបង្កើតអាស៊ានត្រូវបានជំរុញឱ្យមានការប្រឆាំងលទ្ធិកុម្មុយនិស្ត និងការស្រេកឃ្លានក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច។

អាស៊ានបានរីកចម្រើននៅពេលដែលប្រទេសប្រ៊ុយណេបានក្លាយជាសមាជិកទីប្រាំមួយនៅថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៨៤ ក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីប្រ៊ុយណេទទួលបានឯករាជ្យ។

ការពង្រីកនិងការធ្វើសមាហរណកម្ម

អាស៊ានបានសម្រេចការសម្រុះសម្រួលបានកាន់តែច្រើននៅពាក់កណ្តាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៧០ ដែលបានផ្លាស់ប្តូរតុល្យភាពអំណាចនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីការបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមវៀតណាម។ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចថាមវន្តរបស់តំបន់នេះក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៧០ ការពង្រឹងអង្គការធ្វើ ឱ្យអាស៊ានអនុម័តជាការឆ្លើយតបជារួមមួយដើម្បីប្រតិកម្មនឹងការលុកលុយរបស់វៀតណាម មកលើកម្ពុជានៅឆ្នាំ១៩៧៩។ កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទីមួយបានប្រារព្ធលើកោះបាលី ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ីនៅឆ្នាំ១៩៧៦ ជាលទ្ធផលនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងលើគម្រោងឧស្សាហកម្មជាច្រើន និងការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយ និងសេចក្តីព្រមព្រៀងរួមរស់ជាមួយគ្នា។ ការបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមត្រជាក់រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពសូវៀតនៅចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៨០ បានអនុញ្ញាតឱ្យបណ្តាប្រទេសអាស៊ានអនុវត្តឯករាជ្យភាពផ្នែកនយោបាយកាន់តែច្រើននៅក្នុងតំបន់នេះ ហើយនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៩០ អាស៊ានបានយកចិត្តទុកដាក់សំខាន់ទៅលើបញ្ហាខាងពាណិជ្ជកម្មនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់។

នៅថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៥ វៀតណាមបានក្លាយជាសមាជិកទីប្រាំពីររបស់អាស៊ាន។ ឡាវ និងមីយ៉ាន់ម៉ា(ភូមា)បានចូលរួមនៅពីរឆ្នាំបន្ទាប់គឺថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៧។ កម្ពុជាក៏នឹងត្រូវបានចូលរួមនៅពេលជាមួយនឹងឡាវនិងភូមាដែរ ក៏ប៉ុន្តែវាត្រូវបានពន្យារពេលដោយសារបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសនេះ។ ក្រោយមកកម្ពុជាក៏បានចូលជាសមាជិកទី១០នៅថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៩ បន្ទាប់ពីមានស្ថិរភាពនៃរដ្ឋាភិបាលខ្លួនរួចទៅហើយ។

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ

នៅថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៨ សមាជិកអាស៊ានបានជួបប្រជុំគ្នានៅរដ្ឋធានីចាកាតា ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ីដើម្បីអនុម័តនូវរដ្ឋធម្មនុញ្ញ ដែលបានចុះហត្ថលេខានៅខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០៧ដោយមានគោលបំណងផ្លាស់ប្តូរឱ្យអាស៊ានមានលក្ខណៈដូចសហភាពអឺរ៉ុបដែរ។ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានប្រែក្លាយអាស៊ានទៅជានីតិបុគ្គលមួយដែលបានបំណង បង្កើតនូវតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយសម្រាប់តំបន់មួយដែលមានប្រជាជនជាង៥០០លាននាក់។ ប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូណេស៊ី Susilo Bambang Yudhoyono បានថ្លែងថា "នេះជាគម្រោងអភិវឌ្ឍដែលអាស៊ាននឹងត្រូវពង្រឹង ការរួមបញ្ចូលនិងផ្លាស់ប្តូរអាស៊ានឱ្យទៅជាសហគមន៍មួយ។ វាត្រូវបានគេសម្រេចបានខណៈពេលដែលអាស៊ានកំពុងស្វែងរកតួនាទីសំខាន់ក្នុងកិច្ចការអាស៊ី និងក្នុងពិភពលោកដែលប្រទេសអន្តរជាតិកំពុងជួបវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ" ។ សំដៅទៅលើការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនិងភាពរីកវរផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកក៏បានបន្ថែមទៀតថា "តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ នឹងមិនក្លាយជាតំបន់ដែលមានសង្គ្រាមឈ្លានពានទឹកដីដូចនៅចន្លោះទសវត្សរ៍ឆ្នាំ១៩៦០ដល់១៩៧០ទៀតទេ"។

ប្រទេសអាស៊ានទាំង១០ក្លាយជាសមាជិកអាស៊ានពេញសិទ្ធិ

ចាប់តាំងពីការបង្កើតនៅថ្ងៃទី៨ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៦៧ បានឆ្លងកាត់វិបត្តិជាច្រើន ទម្រាំក្លាយជាអង្គការតំបន់ដែលមានតួនាទីស្នូល និងអាចទាក់ទាញមហាអំណាចពិភពលោក ដើម្បីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើវិស័យសន្តិសុខ និងសេដ្ឋកិច្ច។ ថ្ងៃនេះសារព័ត៌មានថ្មីៗសូមលើកយកកាលបរិច្ឆេទនៃការចូលជាសមាជិកអាស៊ានរបស់សមាជិកទាំង១០ដើម្បីរំលឹកខួបនៃការបង្កើតអង្គការនេះ៖

១.	ថៃ	ចូលជាសមាជិកអាស៊ាន	ថ្ងៃទី០៨	ខែសីហា	ឆ្នាំ១៩៦៧
២.	ម៉ាឡេស៊ី	ចូលជាសមាជិកអាស៊ាន	ថ្ងៃទី០៨	ខែសីហា	ឆ្នាំ១៩៦៧
៣.	សិង្ហបុរី	ចូលជាសមាជិកអាស៊ាន	ថ្ងៃទី០៨	ខែសីហា	ឆ្នាំ១៩៦៧
៤.	ហ្វីលីពីន	ចូលជាសមាជិកអាស៊ាន	ថ្ងៃទី០៨	ខែសីហា	ឆ្នាំ១៩៦៧
៥.	ឥណ្ឌូនេស៊ី	ចូលជាសមាជិកអាស៊ាន	ថ្ងៃទី០៨	ខែសីហា	ឆ្នាំ១៩៦៧
៦.	ព្រុយណេដារូសាឡឹម	ចូលជាសមាជិកអាស៊ាន	ថ្ងៃទី០៧	ខែមករា	ឆ្នាំ១៩៨៤
៧.	វៀតណាម	ចូលជាសមាជិកអាស៊ាន	ថ្ងៃទី២៨	ខែកក្កដា	ឆ្នាំ១៩៩៥
៨.	មីយ៉ាន់ម៉ា	ចូលជាសមាជិកអាស៊ាន	ថ្ងៃទី២៣	ខែកក្កដា	ឆ្នាំ១៩៩៧

៩. ឡាវ ចូលជាសមាជិកអាស៊ាន ថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៧
១០. កម្ពុជាចូលជាសមាជិកអាស៊ាន ថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៩ ៕

អង្គការសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀងហៃ

អង្គការសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀងហៃ គឺជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល បង្កើតឡើង នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០១ នៅទីក្រុងសៀងហៃ ដោយប្រទេសចំនួន ៦៖ ចិន រួមជាមួយប្រទេសអតីតសហភាពសូវៀតចំនួន៥គឺ រុស្ស៊ី កាហ្សាក់ស្ថាន កៀហ្គីស៊ីស្ថាន តាហ្ស៊ីគីស្ថាន និងអ៊ូសបេគីស្ថាន។ ចាប់តាំងពីបង្កើតឡើងមក អង្គការ មិនទទួលប្រទេសសមាជិកថ្មីទេ ក៏ប៉ុន្តែ បានអនុញ្ញាតឱ្យមានប្រទេសចំនួន ៤ ចូលរួមជាអ្នកសង្កេតការណ៍៖ ឥណ្ឌា ប៉ាគីស្ថាន ម៉ុងហ្គោលី និងអ៊ីរ៉ង់។ គោលដៅចម្បងនៃការបង្កើតអង្គការ គឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងវិស័យសន្តិសុខ ក៏ប៉ុន្តែ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏មានទំហំធំធេងដែរ។ ប្រទេសសមាជិក តែងតែរៀបចំធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នា ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម ព្រមទាំងសហការគ្នា ក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានក្នុងវិស័យសន្តិសុខឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក។ អង្គការ ត្រូវបានគេមើលឃើញជាទូទៅថា ជាគូប្រជែងរបស់អូតង់។ ថ្វីដ្បិតតែ មិនទាន់មានរចនាសម្ព័ន្ធយោធាដូចអូតង់ ក៏ប៉ុន្តែ ប្រទេសសមាជិកទាំង ៦ បានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមក ក្នុង វិស័យសន្តិសុខ។ គឺជាអង្គការសន្តិសុខដ៏កម្រមួយ ដែលមិនមានសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសលោកខាងលិចចូលរួម ផ្ទុយទៅវិញ មានសុទ្ធតែជាអតីតប្រទេសក្នុងប្លុកខាងកើត។ យុទ្ធសាស្ត្ររបស់អង្គការនេះគឺចង់ធ្វើជាតួអង្គដ៏ចម្បងមួយក្នុងការទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅអាស៊ី។ នៅក្នុងជំនួបកំពូលចំខួប១០ឆ្នាំ នៅថ្ងៃនេះ ប្រទេសជាសមាជិក មានគម្រោងចង់ពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួន ជាពិសេស ក្នុងវិស័យសន្តិសុខ។ ក៏គ្រោងនឹងចាប់ផ្តើមបើកទ្វារទទួលសមាជិកថ្មីៗទៀតដែរ ដោយក្នុងនោះ គេរំពឹងថា ឥណ្ឌា និងប៉ាគីស្ថាន ទំនងជានឹងមានឱកាសចូលជាសមាជិកអង្គការនេះ មុនគេ។ រុស្ស៊ីកំពុងតែព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកផ្សេងទៀតឱ្យទទួលយកឥណ្ឌា ជាសមាជិក។ ចំណែកចិនវិញ ក៏កំពុងតែព្យាយាមរុញប៉ាគីស្ថានឱ្យចូលក្នុង អង្គការសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀងហៃ ដែរ។ បច្ចុប្បន្ននេះ អង្គការសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀងហៃមានសមាជិកពីរ ដែលសុទ្ធសឹងជាមហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរ (ចិន និងរុស្ស៊ី)។ ប្រសិនបើឥណ្ឌា និងប៉ាគីស្ថាន បានចូលជាសមាជិកបន្ថែមទៀត មហាអំណាចនុយក្លេអ៊ែរ ក្នុងអង្គការនេះ នឹងកើនឡើងដល់ទៅ ៤។ លើសពីនេះទៅទៀត ចិន និងឥណ្ឌា សុទ្ធសឹងជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេ (លេខ១ និងលេខ២ នៅលើពិភពលោក) និងជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំង។ បូករួមទាំង រុស្ស៊ី និងប្រទេសអតីតសហភាព សូវៀតផ្សេងទៀត ដែលជាប្រទេសសម្បូរប្រេងកាតផងនោះ អង្គការ OCS អាចនឹងក្លាយទៅជាតួអង្គដ៏មានឥទ្ធិពលមួយ ទាំងនៅអាស៊ី និងនៅលើឆាកអន្តរជាតិជាទូទៅ ប្រសិនបើប្រទេសជាសមាជិកពិតជាអាចពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធ និងបង្កើនសហប្រតិបត្តិការរវាងគ្នាបានមែននោះ៕

បំណងរបស់ចិន

ចិនចង់ឱ្យអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃមានតួនាទីសំខាន់ នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃ បានបើកធ្វើជំនួបកំពូលរយៈពេល២ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃពុធនេះ នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំង ប្រទេសចិន។ ប្រមុខដឹកនាំចិន រុស្ស៊ី និងប្រទេស ៤ផ្សេងទៀត មកពីតំបន់អាស៊ីកណ្តាល នឹងជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ ជាពិសេស សំណុំរឿងអាហ្វហ្គានីស្ថាន ក្រោយពេលអាមេរិកដកទ័ព នៅឆ្នាំ២០១៤ ។

អង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃ មានប្រទេសសមាជិកចំនួន ៦ គឺ ចិន រុស្ស៊ី កៀហ្ស៊ីស្ថាន តាហ្ស៊ីគីស្ថាន អ៊ូសបេគីស្ថាន និងកាហ្សាក់ស្ថាន ។ ក្រៅពីនោះ មានប្រទេសមួយចំនួនទៀត ដូចជា ឥណ្ឌា ប៉ាគីស្ថាន និងអ៊ីរ៉ង់ជាដើមចូលរួមក្នុងឋានៈជាសមាជិកសង្កេតការណ៍។ នៅពេលនេះ ប្រទេសសមាជិកអង្គការ បានពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅលើវិស័យជាច្រើន រួមមាន វប្បធម៌ សេដ្ឋកិច្ច និងថាមពល។ ក៏ប៉ុន្តែ សំណុំរឿងជាអាទិភាព ដែលជាគោលដៅដំបូងរបស់ គឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងផ្នែកសន្តិសុខ ជាពិសេស គឺការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្ម អ៊ីស្លាមជ្រុលនិយម និងចលនាទាមទារផ្តាច់ទឹកដីដែលជាបញ្ហាកើតមានជាពិសេសនៅចិន និងរុស្ស៊ី។ នៅក្នុងជំនួបកំពូលឆ្នាំនេះ សំណុំរឿងអាហ្វហ្គានីស្ថាននឹងត្រូវក្លាយជារបៀបវារៈដ៏សំខាន់មួយ។ អាហ្វហ្គានីស្ថានមិនមែនជាសមាជិក ហើយក៏មិនមែនជាសមាជិកសង្កេតការណ៍របស់អង្គការ នោះទេ។ ប៉ុន្តែ លោក អាមែនខាវ សាយ ប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថាន ត្រូវបានគេអញ្ជើញឱ្យចូលរួមជាភ្ញៀវ នៅក្នុងជំនួបកំពូល នៅថ្ងៃពុធនេះ។ លោកហ៊ូ ជិនតាវ ប្រធានាធិតីចិន ដែលជាម្ចាស់ផ្ទះ បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាចិនចង់ឱ្យអង្គការមានតួនាទីកាន់តែសំខាន់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន។ លោកពូទីន ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី ក៏បានថ្លែងដូចគ្នានេះដែរ។ ក៏ប៉ុន្តែ ប្រមុខដឹកនាំទាំងពីរមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតទេថា តើអង្គការ ចង់ដើរតួនាទីអ្វីនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន។ គួរបញ្ជាក់ថា អាហ្វហ្គានីស្ថានមានព្រំប្រទល់ជាប់ និងប្រទេសចិនផង ហើយជាប់នឹងប្រទេសនៅអាស៊ីកណ្តាល ដែលជាសមាជិកអង្គការ អង្គការសហប្រតិបត្តិការក្រុងសៀងហៃផង។ ហេតុដូច្នេះហើយបានជាប្រទេសទាំងនេះបារម្ភខ្លាច នៅក្រោយឆ្នាំ២០១៤ ដែលអាមេរិក និងអង្គការអូតង់ដកកងទ័ពចេញអស់ រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានមិនអាចទប់ទល់នឹងពួកតាលីបង់ និងក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមផ្សេងទៀតបានហើយបង្កទៅជាអស្ថិរភាពដែលអាចរាលដាលទៅដល់ប្រទេសជិតខាង។
ចិន និងរុស្ស៊ីក៏មានការបារម្ភផងដែរ អំពីឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន។ នាពេលថ្មីៗនេះ អាមេរិកទើបនឹងបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយ អាហ្វហ្គានីស្ថាន ដើម្បីរៀបចំជើងព្រួល សម្រាប់ក្រោយឆ្នាំ២០១៤។ លោក អាមែនខាវ សាយ បានឱ្យដឹងថា អាហ្វហ្គានីស្ថាន និងចិន ក៏កំពុងតែរៀបចំបើកកិច្ចចរចា ដើម្បីឆ្ពោះទៅចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រនឹងគ្នាដែរ៕

ក្រុមប្រឹក្សាអាក់ទិក

ក្រុមប្រឹក្សាអាក់ទិកគឺ ជាវេទិកាអន្តររដ្ឋាភិបាលកម្រិតខ្ពស់មួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៦ ក្នុងទីក្រុងអូតាវ៉ាប្រទេសកាណាដា។ កម្មវត្ថុក្នុងការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សានេះគឺដើម្បីជំរុញលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមរដ្ឋអាកទិក ជនជាតិដើមភាគតិច និងប្រជា

ជនរស់នៅតំបន់អាកទិកដទៃទៀតឱ្យរួមគ្នាកម្លាំងគ្នា ដោះស្រាយ បញ្ហាពាក់ព័ន្ធតំបន់ ជាពិសេសបញ្ហាស្តីអំពីការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចិរភាព និងការការពារបរិស្ថាននៅក្នុងតំបន់។

សេចក្តីប្រកាសទីក្រុងអូតាវ៉ា បានកំណត់ប្រទេសចំនួន ៨ ជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាតំបន់អាកទិក ក្នុងនោះរួមមានប្រទេសកាណាដា ដាណឺម៉ាក ហ្វាំងឡង់ អ៊ីស្លង់ ន័រវែស រុស្ស៊ី ស៊ុយអែត និងសហរដ្ឋអា មេរិក។ រដ្ឋជាសមាជិកទាំង៨ តែងតែប្រជុំគ្នារៀងរាល់ ២ ឆ្នាំម្តង នៅក្រុមប្រឹក្សាតំបន់អាកទិក ហើយ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សានៃតំបន់ក៏ត្រូវវិលផ្លាស់វេនគ្នារៀងរាល់ពីរឆ្នាំម្តងដែរ ក្នុងចំណោមរដ្ឋជាសមាជិក ទាំងអស់។ ប្រទេសដំបូងដែលធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សា តំបន់អាក់ទិកគឺកាណាដានៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៦-១៩៩៨។

ចំណែក អ៊ីស្លង់គឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាតំបន់អាកទិកសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩-២០២១ ដូច្នោះហើយបានជារដ្ឋសមាជិកតំបន់អាកទិកបើកធ្វើជំនួបកំពូលក្នុងទីក្រុងរ៉េក្យាវិក ប្រទេសអ៊ីស្លង់នាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២០ ឧសភានេះ។

នៅថ្ងៃទី ២០ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២១នេះ ប្រទេសចំនួន ៨ ដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់តំបន់អាក់ទិកជួបប្រជុំគ្នានៅប្រទេសអ៊ីស្លង់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងតំបន់។

នៅប្រទេសអ៊ីស្លង់ រដ្ឋសមាជិកតំបន់អាក់ទិកបើកធ្វើជំនួបកំពូលនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២០ ខែឧសភានេះ ដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងតំបន់។ កិច្ចប្រជុំនៃក្រុមប្រឹក្សាអាក់ទិក កើតឡើងចំពេលដែលកម្តៅ និងភាពតានតឹងជុំវិញតំបន់នេះកំពុងកើនឡើងខ្លាំងជាពិសេសរវាងរុស្ស៊ី និងសហរដ្ឋអាមេរិក។ តើអ្វីទៅជាក្រុមប្រឹក្សាអាក់ទិក? តើប្រទេសណាខ្លះជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សានេះ? ហើយថាតើហេតុអ្វីបានជាតំបន់អាក់ទិកក្លាយជាចំណុចប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងនៅពេលនេះ?

ជំនួបកំពូលក្រុមប្រឹក្សានៃតំបន់អាក់ទិក

បញ្ហាកើនឡើងកំដៅផែនដី ការកើនឡើងនូវវត្តមានទ័ពរបស់រុស្ស៊ី ព្រមទាំងអនាគតប្រជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់អាក់ទិកគឺជាប្រធានបទសំខាន់ដែលមានក្នុងមានរបៀបវារៈនៃជំនួបកំពូល សម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសសមាជិកទាំង៨ ដែលបានទៅជួបប្រជុំគ្នានៅប្រទេសអ៊ីស្លង់ក្នុងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះ។

ជាការគួរឱ្យកត់សម្គាល់ កិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាអាកទិកនៅថ្ងៃនេះ កើតឡើងក្នុងពេលដែលភាពតានតឹងកំពុងកើតមានខ្លាំងរវាងរុស្ស៊ី និងអាមេរិក។ ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនឹងត្រូវឡើងក្លាយជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាតំបន់អាកទិកថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១-២០២៣ មានបំណងចង់ជំរុញកិច្ចពិភាក្សា ស្របពេលដែលកំពុងបង្កើនកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់។

នាពេលថ្មីៗនេះ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី បានចេញមុខប្រកាសថាតំបន់អាកទិកដែលស្ថិតនៅប៉ូលខាងជើងនៃផែនដី គឺជាតំបន់ស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់រុស្ស៊ី។ ទន្ទឹមនឹងការអះអាងនេះ គេឃើញរុស្ស៊ីកាន់តែបង្ហាញសកម្មភាពយោធាខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់ ដោយចេះតែបង្កើនការដាក់តាំងគ្រឿងសព្វាវុធ ការចល័តទ័ព និងមូលដ្ឋានទ័ពរហូតធ្វើឱ្យគេមានការបារម្ភខ្លាចអំពីលទ្ធភាពផ្ទុះការតតាំងគ្នាណាមួយនៅក្នុងតំបន់នាពេលអនាគត។

នៅមុនជំនួបកំពូល ប្រមុខការបរទេសអាមេរិកលោក អង់តូនី ប្លីងកិន បានអំពាវនាវ ឱ្យប្រទេសដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់តំបន់អាក់ទិក គោរពគ្នា ពួតដៃធ្វើការនឹងគ្នាប្រកដោយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខ្ពស់ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាព សន្តិភាព និងជៀសវាងនូវសកម្មភាពប្រកួតប្រជែងគ្នាដែលធ្វើឱ្យតំបន់នេះក្លាយជាកន្លែងប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំង។

ទន្ទឹមគ្នានេះ ប្រមុខការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងថា ប្រសិនណាបើមេដឹកនាំរុស្ស៊ី និងអាមេរិកធ្វើការរួមគ្នា សហការគ្នា ...នោះ ពិភពលោកអាចជាកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាព និងសុខដុមរមនាជាងមុន។ ក៏ប៉ុន្តែ លោកប្លីងកិនក៏បានព្រមានដែរថា ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនអាចឱបដៃឈរមើលរុស្ស៊ីធ្វើអ្វីផ្តេសផ្តាសនោះទេ និងថានឹងឆ្លើយតបចំពោះរាល់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី។

ក្រោយបានឮការលើកឡើងរបស់ប្រមុខការបរទេសអាមេរិក លោក Sergey Lavrov រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានឆ្លើយតបវិញថា ប្រទេសរុស្ស៊ីបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេច ដើម្បីពិភាក្សាលើគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ដោយគ្មានការលើកលែងប្រសិនបើការពិភាក្សានោះ មានភាពស្មោះត្រង់ និងអាចទុកចិត្តបាន។

តើហេតុអ្វីបានជា តំបន់អាក់ទិក ក្លាយជាចំណុចប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងម្ល៉េះ នៅពេលនេះ?

ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលមើលឃើញថា អាមេរិកមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងឡើង លើតំបន់អាក់ទិកបានខំពង្រឹងវត្តមានយោធារបស់ខ្លួនជាបណ្តើរៗ ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ដោយបើកដំណើរការ និងធ្វើទំនើបកម្មមូលដ្ឋាន និងវាលអាកាសជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ ដែលត្រូវបានគេបោះបង់ចោលចាប់តាំងពីចុងសម័យអតីតសហភាពសូវៀត។

សហរដ្ឋអាមេរិក បានសម្តែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការបង្កើនសកម្មភាពយោធារុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់ និងចោទប្រកាន់ទីក្រុងម៉ូស្គូពីការធ្វើនយោបាយយោធានិយមនៅអាក់ទិក។ ចំណែកពីមន្ត្រីរុស្ស៊ីវិញ និយាយថាសកម្មភាពយោធារបស់ណាតូ និងអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នេះគឺពិតណាស់ជាសកម្មភាពបង្កហេតុ និងជាសកម្មភាពដែលមិនត្រូវបានគេឃើញនោះទេចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី ២ មក។

ជាការពិត តំបន់អាក់ទិក កំពុងតែក្លាយជាចំណុចប្រកួតប្រជែងគ្នាក្តៅគគុកមួយ រវាងរុស្ស៊ី និងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាអង្គការណាតូដែរ។ ហេតុអ្វី?

អាក់ទិកដែនដីនៃឱកាស

តំបន់អាក់ទិក មានទំហំប្រមាណ ២១លានគីឡូម៉ែត្រការ៉េ គ្របដណ្តប់ទៅលើសមុទ្រ អាក់ទិក ហើយតំបន់ភាគខាងជើងជារបស់រុស្ស៊ី។ ដោយសារអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រព្រមានពីការរលាយទឹកកកក្នុងល្បឿនដ៏លឿន នៅតំបន់ប៉ូលអាក់ទិក តំបន់នេះក៏ក្លាយជាមន្ទីរពិសោធន៍ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកើនឡើងកំដៅផែនដី។

កត្តានេះ បានធ្វើឱ្យរុស្ស៊ីបារម្ភ ហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី បានចេញសេចក្តីព្រមានជាពាក្យសំដី ខ្លាំងៗប្រឆាំងនឹងមហិច្ឆតារបស់លោកខាងលិច ដោយទទូចអះអាងថា អាកទិចជាទឹកដីរបស់ខ្លួន។ ហើយថាសកម្មភាពយោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងតំបន់គឺ " ស្របច្បាប់"។

មួយវិញទៀត ប្រទេសជាច្រើនកំពុង សំឡឹងឃើញពីឱកាសថាការរលាយទឹកកកនៅ តំបន់អាក់ទិកអាចហុចផលល្អដល់ការរុករក។ ក្រៅពីនេះ គេប្រមើលឃើញថាអាក់ទិក អាចក្លាយជាតំបន់ខ្សែផ្លូវទឹកដឹកជញ្ជូន សម្រាប់ដោះដូរពាណិជ្ជកម្ម រួមបញ្ចូលទាំងការនាំចេញប្រេង និងឧស្ម័នបម្រុងនៅក្រោមសមុទ្រនៅទីនេះ។

ហេតុដូចនេះហើយទើបប្រទេសអ្នកមានជាច្រើនក្រៅពីអាមេរិក និងរុស្ស៊ី ក៏មានចិនដែរ ចាប់អារម្មណ៍ចង់ទៅរុករក និងកាន់កាប់តំបន់អាក់ទិករហូតធ្វើឱ្យតំបន់នេះ ក្លាយជាចំណុចប្រកួតប្រជែងគ្នាខ្លាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ៕

អង្គការសន្ធិសញ្ញាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

(TheSoutheastAsiaTreatyOrganisation–SEATO) អង្គការសន្ធិសញ្ញាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ គឺជាសម្ព័ន្ធភាពនៃសន្ធិសញ្ញាការពាររួមគ្នានៅក្នុងតំបន់អាស៊ី អាគ្នេយ៍ដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី ៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៥៤ ដោយមានការចូលរួមពីប្រទេសអូស្ត្រាលី ប្រទេសបារាំង ប្រទេសអង់គ្លេស ប្រទេសណូវែលហ្សេឡង់ ប្រទេសប៉ាគីស្តង់ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសថៃឡង់និងសហរដ្ឋអាមេរិក។ **ការបង្កើតអង្គការសេសេអាតូមានលក្ខណៈពិសេសដូចតទៅៈ**

ទី១ អង្គការសន្ធិសញ្ញាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បង្កើតឡើងដោយមានការជួយទំនុកបម្រុងពីបណ្តាប្រទេសលោកខាងលិច។

ទី២ គឺនៅពេលដែលកងទ័ពបារាំងបានដកចេញពីតំបន់ឥណ្ឌូចិនក្រោយការបរាជ័យនៅ ឌៀនបៀនភូ

ទី៣ ការបង្កើត សេអាតូ គឺក្នុងគោលបំណងប្រឆាំងនឹងការរីករាលដាលនៃលទ្ធិកុម្មុយនីស្តនិយម មកក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍។ សន្ធិសញ្ញានេះ បានបំពេញបន្ថែម ទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ាស៊ីហ្វិក(Pacific Charter) ដែលគូសបញ្ជាក់ឱ្យឃើញជាអាទិ៍ អំពីសិទ្ធិនានា នៅតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក អំពីសមភាព និងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនឯង និងកំណត់គោលដៅខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងសហ

ប្រតិបត្តិការរវាងបណ្តាប្រទេសទាំងឡាយជាសមាជិក។ អង្គការសន្ធិសញ្ញាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ អង្គការ**សេអាតូ** បានត្រូវរលត់បាត់រូបនៅក្នុងឆ្នាំ ១៩៧៧ ពោលនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជា វៀតណាម និងឡាវ ត្រូវគ្រប់គ្រងដោយលទ្ធិកុម្មុយនីស្ត ។

សន្ធិសញ្ញានេះ បានបំពេញបន្ថែមទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ាស៊ីហ្វិកដែលគូសបញ្ជាក់ឱ្យផ្លូវជាអាទិ៍អំពីសិទ្ធិនានានៅតំបន់អាស៊ី និងប៉ាស៊ីហ្វិក អំពីសុវត្ថិភាព និងសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចដោយខ្លួនឯង និងកំណត់គោលដៅខាងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច សង្គមកិច្ច និងសហប្រតិបត្តិការរវាងបណ្តាប្រទេសទាំងឡាយជាសមាជិក។ អង្គការសន្ធិសញ្ញាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអង្គការ **សេអាតូ**បានត្រូវរលត់បាត់រូបនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៧៧ ពោលនៅពេលដែលប្រទេស កម្ពុជាវៀតណាម និងឡាវត្រូវគ្រប់គ្រងដោយលទ្ធិកុម្មុយនីស្ត។

អង្គការកតិកាសញ្ញាវ៉ាស្សូវី

អង្គការកតិកាសញ្ញាវ៉ាស្សូវី គឺជាសម្ព័ន្ធភាពខាងយោធារបស់ប៉ុណ្ណារ័ត្ននៅក្នុង តំបន់អឺរ៉ុបខាងកើតដែលមាននិន្នាការដើរតាមរបបសង្គមនិយមក្រោមការដឹកនាំរបស់សហភាពសូវៀត។ ការអង្គការកតិកាសញ្ញាវ៉ាស្សូវី គឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្កើតអង្គការសន្ធិសញ្ញា**បាហាសា កូរ៉េខាងជើង** ហៅកាត់ថា **អូតង់** នាឆ្នាំ១៩៤៩ កតិកាសញ្ញាវ៉ាស្សូវី បង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៥៥ ក្រោមការផ្តួចផ្តើមរបស់មេដឹកនាំសូវៀត **គ្រូឆេវ** នៅទីក្រុងវ៉ាស្សូវី ប្រទេសប៉ូឡូញ។ បណ្តារដ្ឋដែលចូលរួមនៅក្នុងកតិកាសញ្ញានេះរួមមាន សហភាពសូវៀត ប្រទេសអាល់បានី ប្រទេសបុលហ្គារី ប្រទេសរ៉ូម៉ានីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអាល្លឺម៉ង់ ប្រទេសហុងគ្រី ប្រទេសប៉ូឡូញ និងប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគី ប៉ុន្តែប្រទេសយូហ្គោស្លាវី មិនបានចូលរួមទេ។ កតិកាសញ្ញាវ៉ាស្សូវីបានបញ្ចប់អត្ថិភាពរបស់ខ្លួន នៅថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៩១ នៅពេលដែលសហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមត្រូវដួលរលំ។

១.៤. នីតិអន្តរជាតិ

១.៥.១. និយមន័យ ៈនីតិអន្តរជាតិ

ជាទូទៅនៅសតវទី ២០ នីតិអន្តរជាតិ ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថា ជាច្បាប់នៃប្រទេសជាតិទាំងឡាយឬអាចនិយាយបានថាជាច្បាប់របស់សហគមន៍អន្តរជាតិការសិក្សាទៅលើ នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈគឺ យើងត្រូវផ្អែកទៅលើវិស័យសំខាន់ៗពីគឺៈ

១. ច្បាប់នៃប្រជាជាតិទាំងឡាយ

២. សន្ធិសញ្ញា អនុសញ្ញា កតិកាសសញ្ញា អនុស្សរណៈ និងកិច្ចព្រៀងអន្តរជាតិទាំងឡាយ។

- នីតិអន្តរជាតិ គឺជាវិធាន និង បញ្ញាត្តិសម្រាប់គ្រប់គ្រងនៅទំនាក់ទំនងតាមផ្លូវច្បាប់ រវាង ប្រជាតិ ឬ រដ្ឋ ។ ប្រការនេះគឺមានន័យថារដ្ឋត្រូវស្ថិតនៅក្រោមនីតិអរន្តជាតិដូចគ្នា និងបុកគ្គលដែលស្ថិតនៅក្រោមនីតិអន្តរជាតិផងដែរ ។ ហើយតាមនិយមន័យម្យ៉ាងទៀត

- នីតិអន្តរជាតិ គឺជាវិធានទាំងឡាយណាដែលរដ្ឋទាំងអស់ និង ភាពនីតិបុគ្គលដទៃទៀតទទួលយកជាចំណងកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ។ ហើយនីតិអន្តរជាតិមានបទបញ្ញត្តិ និងគោលការណ៍ដែលគ្រប់គ្រងទំនាក់នង និងការប្រព្រឹត្តទៅរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ។ នីតិអន្តរជាតិដែលប្រទេសភាគច្រើនបាននកំណត់ថា នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈ នោះមានការពាក់ពាន់ទៅនិងបញ្ហាសិទ្ធិ រវាងប្រជាជាតិ និង ប្រជាជាតិ រវាងប្រជាជាតិ និងពលរដ្ឋ។ នីតិអន្តរជាតិរាប់បញ្ចូលទាំងច្បាប់មូលដ្ឋាន ទាំងទស្សនៈទានបុរាណនៃច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិជាតិដូចជា លក្ខន្តិកៈ កម្មសិទ្ធិ កាតព្វកិច្ចដំណើរការនិងដំណោះស្រាយនានា។ នីតិអន្តរជាតិ កើតចេញពីការទទួលយកដោយប្រជាតិទាំងឡាយថាជាច្បាប់សម្របសម្រួលនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ។
ទំនៀមទម្លាប់ និងអនុសញ្ញាជាប្រភពដំបូងនៃនីតិអន្តរជាតិ ទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិកើតមានឡើងនៅពេលណាដែលរដ្ឋទាំងឡាយសុខចិត្តគោរពតាម ដោយឆ្លងតាមការអនុវត្តជាទូទៅ និង ស្របគ្នា។

- នីតិប្រជាជាតិ ឬ នីតិអន្តរជាតិជានាមនៃកន្សោមក្រមច្បាប់ ជាទនៀមទម្លាប់ និងក្រមច្បាប់អនុសញ្ញា ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាការគោរពពេញលេញ ដោយបណ្តារដ្ឋ ដែលមានអារ្យធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានិងគ្នា។
- នីតិអន្តរជាតិ ត្រូវបាននីតិវិទូប្រសិទ្ធិនាមថា ជានីតិអន្តរជាតិសាធារណៈដែលជាទូទៅបានៅផ្សារភ្ជាប់ទៅ និងរចនាសម្ពន្ធ័ និងដំណើការប្រព្រឹត្តនៃបណ្តារដ្ឋអធិបតេយ្យនានា។ នីតិអន្តរជាតិសាធារណៈក៏ពាក់ទៅ និងតួអង្គជាច្រើនទៀតដែលក្រៅពីរដ្ឋអធិបយ្យ ដូចជាអង្គការអន្តររដ្ឋាភិបាល ក្រុមហ៊ុនសាជីកម្មពហុជាតិ នីតិបុគ្គលទាំងលឡាយ ដែលស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចនៃនីតិអន្តរជាតិ ។

នីតិអន្តរជាតិៈ គឺជានីតិដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះសង្គមអន្តរជាតិ។ ហើយនិយមន័យដើម្បីបញ្ជាក់អំពីអត្ថិភាព នៃសង្គមអន្តរជាតិ ឬ សង្គមផ្ទៃក្នុង សង្គមរដ្ឋ។

ក.និយមន័យតាមលក្ខណៈទម្រង់នៃនីតិអន្តរជាតិ-នីតិអន្តរជាតិ

-ពាក្យនីតិអន្តរជាតិត្រូវបានគេប្រើដើម្បីចង្អុលបង្ហាញពីសង្គមជាតិ។ ពាក្យបកប្រែចេញពីពាក្យនីតិអន្តរជាតិ របស់ទស្សនៈវិទ្យាអង់គ្លេស Bentham នាឆ្នាំ១៧៨០ ។ នីតិអន្តរជាតិ ចែងពីទំនាក់ទំនងរវាង រដ្ឋនិងរដ្ឋ ឬ នីតិអន្តរជាតិ គឺជានីតិអន្តររដ្ឋ ។ ស្របគ្នានេះដែល សង្គមអន្តរជាតិដែលចែងដោយនីតិអន្តររដ្ឋនោះគឺជាសង្គមអន្តររដ្ឋ ឬក៏សង្គមរដ្ឋ។ នីតិអន្តរជាតិគឺជាវិធាននីតិដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះបុគ្គលផងដែរ ប៉ុន្តែនៅមានការជជែកគ្នា ច្រើនណាស់ អំពីរឿងនេះ។

នីតិអន្តរជាតិៈ គឺបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលដោះសស្រាយនៅទំនាក់ទំនងអន្តជាតិ ពេលគឺ បទដ្ឋានប្បញ្ញត្តិបទដ្ឋានហាមឃាត់ឬបទដ្ឋានអនុញ្ញាត។ ហើយលំដាប់បទដ្ឋានគឺជាកត្តារៀបចំសង្គមហើយមានងារពី

ះបន្ថយអធិបតេយ្យនៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដោយនានូវសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋ ហើយបំពេញនូវបំណងចំពោះផលប្រយោជន៍រួម។ **នីតិអន្តរជាតិ** មានន័យដូចនិង **ច្បាប់របស់មនុស្ស** ប្រើដោយអ្នកច្បាប់ បារាំងឈ្មោះ Louis Renault នៅក្នុងឆ្នាំ ១៨៧៩ ហើយត្រូវបានយកមកប្រើឡើងវិញដោយលោក ចក ស៊ែល នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៣២។

១.៥.២. ចរិកលក្ខណៈនៃនីតិអន្តរជាតិ

១. នីតិអន្តរជាតិមានលក្ខណៈជាវិធាន ដែលមានអបុភាពគិតយុត្ត

វិធានដែលមានអនុភាពគតិយុត្ត មានន័យថា នីតិអន្តរជាតិជាទូទៅមានចរិកលក្ខណៈបញ្ញា។ រដ្ឋទាំងឡាយត្រូវមានកាតព្វកិច្ចទទួលយកមកអនុវត្តជាចាំបាច់ ប៉ុន្តែមិនមានលក្ខណៈជាការចាប់បង្ខំនោះ ទេ ។

ឧទាហរណ៍ៈអនុសញ្ញាទីក្រុងវីយ៉េនស្តីពីទំនាក់ទំនងការទូតដែលបានអនុម័តនៅទីក្រុងវីយ៉េន ប្រទេសអូទ្រីស ឆ្នាំ១៩៦១ នោះគឺជាផ្នែកមួយនៃនីតិអន្តរជាតិ ដែលបានចែងអំពីបុព្វសិទ្ធិ និងអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់អ្នកការទូតទាំងឡាយ។ ដូច្នេះរដ្ឋទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោក ទោះបីជា មានទំហំទឹកដី ប្រជាជន សក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លា ឬ ទន់ខ្សោយយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ត្រូវតែទទួលយកនិងប្រតិបត្តិ ទៅតាមច្បាប់ការទូតនេះ ពីព្រោះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ រដ្ឋណាក៏មានការទូតនិងមន្ត្រីកាទូតដែរ ។ ឧទាហរណ៍ មួយផ្សេងទៀតចំពោះរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលមានសមុទ្រ ចាំបាច់ត្រូវតែទទួលយកនូវ អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិ ស្តីពីនីតិសមុទ្រ។ ដែលបានអនុម័តនៅថ្ងៃទី១០ ធ្នូ ឆ្នាំ១៩៨២ និង ចូលជាធរមាន នៅថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩៤។

នីតិសមុទ្រនេះគឺជាជាផ្នែកមួយនៃនីតិអន្តរជាតិសម្រាប់ធ្វើការបែងចែក និងសម្របសម្រួលការប្រើប្រាស់សមុទ្រ ឱ្យបានស្មើគ្នាចៀសវាងជម្លោះដែលកើតចេញពីការវាតទីដែនសមុទ្រពីសំណាក់រដ្ឋណា មួយ។

២. នីតិអន្តរជាតិមានលក្ខណៈជាវិធាននៅដាច់ជាផ្នែកៗ ទៅតាមប្រធានបទ

ប្រការនេះ មានន័យថា នីតិអន្តរជាតិមានប្រធានបទច្រើនបែបច្រើនយ៉ាង ទៅតាម ហេតុការណ៍ នីមួយៗ។ ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍ ដែលបង្ហាញឱ្យឃើញថា នីតិអន្តរជាតិ ជាវិធានដែលនៅ ដាច់ៗពីគ្នាៈ

បទឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ

លក្ខន្តិកៈទីក្រុងរ៉ូម ស្តីពីការបង្កើតតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ថ្ងៃទី ១៧ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ១៩៩៨ ចូលជាធរមានថ្ងៃទី ០១ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០០២។

វិស័យអប់រំ

អនុសញ្ញាប្រឆាំង នឹងការរើសអើងក្នុងវិស័យអប់រំ ចូលជាធរមានថ្ងៃទី ២២ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៦២ ។

អំពើប្រល័យពូជសាសន៍

អនុសញ្ញាស្ដីពីការទប់ស្កាត់ និងផ្ដន្ទាទោសលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍ ធ្វើឡើង នៅថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៤៨ ។

វិស័យសេដ្ឋកិច្ច

កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្ដីពីសិទ្ធិខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គម និងវប្បធម៌ ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី០៣ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៧៦ ។

វិស័យបរិស្ថាន

ពិធីសារក្រុងក្យូតូ ចំពោះគម្រោងអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិ ស្ដីពីការប្រែប្រួលធាតុអាកាស ។

វិស័យសិទ្ធមនុស្ស

កតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិ ស្ដីពីសិទ្ធិស៊ីវិល និងនយោបាយ ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ ១៩៧៦ ។

ពូជសាសន៍

អនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីការលុបបំបាត់ចោលនូវរាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងពូជសាសន៍ ចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៨១ ។

សិទ្ធកុមារ

អនុសញ្ញាស្ដីពីសិទ្ធិកុមារ ចូលជាធរមាន ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩០។

អំពីរដ្ឋ

អនុសញ្ញាអន្តរដ្ឋតំបន់អាមេរិកស្ដីពីសិទ្ធិ និងករណីយកិច្ចរបស់រដ្ឋ ចុះហត្ថលេខានៅទី ក្រុងម៉ុងតេវីដេអូ ប្រទេសអ៊ុយរ៉ាហ្គាយ ថ្ងៃទី២៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៣៣។

សន្ធិសញ្ញា

អនុសញ្ញាទីក្រុងវីយែនស្ដីពីច្បាប់សន្ធិសញ្ញា អនុម័តនៅថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៦៩។

សិទ្ធិរបស់ស្ត្រី

អនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិនយោបាយរបស់ស្ត្រី ចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៥៤។

៣. នីតិអន្តរជាតិមានលក្ខណៈទទួលយល់ព្រមដោយរដ្ឋ

ជាទូទៅ នីតិអន្តរជាតិកកើតឡើងបាន អាស្រ័យដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ រដ្ឋភាគច្រើន តាមការផ្តល់យោបល់ ការពិភាក្សា ការកែតម្រូវ ការបំពេញបន្ថែម និង ការអនុម័ត ដូច្នេះរដ្ឋទាំងឡាយ ត្រូវតែទទួលយកមកអនុវត្តជាកាតព្វកិច្ចខាងផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួននីមួយៗ ហើយការទទួលយក នេះ គឺទទួលយកក្នុងលក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្តដោយគ្មានការបង្ខិតបង្ខំ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ការទទួលយកនីតិ អន្តរជាតិមកអនុវត្ត ត្រូវតែធ្វើឡើងដោយស្មារតីទទួលខុស ត្រូវខ្ពស់ជាងច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋរបស់ខ្លួន។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលសៀមចូលមកកាន់កាប់ ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់កម្ពុជា នៅឆ្នាំ១៩៥៤ និង បានយកវត្ថុបុរាណជាច្រើនពីប្រាសាទនោះប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅ តុលាការអន្តរជាតិ ក្រុងឡាអេ។ តុលាការអន្តរជាតិបានចេញសាលដីកា នៅថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៦២ សម្រេចដោយ យុត្តិធម៌ថា ប្រាសាទព្រះវិហារ ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ សាលដីការបស់ តុលាការ ថែមទាំងបានបង្គាប់ឱ្យប្រទេសសៀម ប្រគល់មកឱ្យកម្ពុជាវិញ នូវវត្ថុបុរាណទាំងឡាយ ដែល សៀមបានលួចយកទេ នៅពេលដែលខ្លួនបានកាន់កាប់ប្រាសាទព្រះវិហារ កាលពីឆ្នាំ ១៩៥៤ នោះ។

៤. នីតិអន្តរជាតិមានលក្ខណៈមិនអាចអនុវត្តតឹងរឹងបាន

មូលហេតុដែលនីតិអន្តរជាតិ មិនមានទោសបញ្ញត្តិដ៏តឹងរឹងបាននោះ ពីព្រោះជាទូទៅ ការ តាក់តែងនីតិអន្តរជាតិ តម្រូវឱ្យមានការចូលរួមពីសំណាក់រដ្ឋជាច្រើន ពីបណ្ឌិតវិញ្ញូជនដែល មាន ចំណេះដឹងខាងផ្លូវច្បាប់ជ្រៅជ្រះ។ ដូច្នេះ នីតិអន្តរជាតិកម្រនឹងមានការចែងអំពីទោស បញ្ញត្តិណាស់ ផ្ទុយស្រឡះពីនីតិនៅក្នុងស្រុក ដែលចែងអំពីទោសបញ្ញត្តិដ៏តឹងរឹងបំផុត ចំពោះជនដែលប្រព្រឹត្តបទ ល្មើសធ្ងន់ធ្ងរ។ អាស្រ័យហេតុនេះ ទើបនីតិវិទូជាច្រើនតែងលើកឡើងជា

បញ្ហាថា តើនីតិអន្តរជាតិ ពិតជាច្បាប់ដែលមានលក្ខណៈប្រាកដនិយមដែរឬទេ? ឬមួយគ្រាន់ តែជា សីលធម៌របស់សហគមន៍អន្តរជាតិតែប៉ុណ្ណោះ? បញ្ហានេះតម្រូវឱ្យមានការបង្ហាញក្នុង លក្ខណៈជាទ្រឹស្តី ផងជាក់ស្តែងផង។ ក្នុងលក្ខណៈជាទ្រឹស្តីអ្នកប្រាកដនិយមបានទាញហេតុផលថា ច្បាប់អ្វីក៏ដោយ ទោះមិនមានចែងអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មក៏ដោយ ក៏ចរិកលក្ខណៈ របស់ច្បាប់នីមួយៗនោះ ដើរស្របគ្នា នឹងបទបញ្ញាផង និងស្មារតីនៃការគោរពច្បាប់នោះផង ពីព្រោះពាក្យថាច្បាប់ តែងតែមានកម្លាំងរុញ ច្រាន និងកម្លាំងបង្ខិតបង្ខំ ប្រសិនបើ យោងទៅលើមូលបទខាងលើនេះ គេតែងនឹកដល់ទ្រឹស្តីរបស់ស្មេរ សញ្ជាតិអង់គ្លេសមួយរូប ឈ្មោះ ថូម៉ាស់ ហូប ដែលជាទស្សនវិទូនយោបាយដ៏ល្បីល្បាញ នៅ សតវត្ស ទី១៧។ លោកបានសរសេរសៀវភៅមួយ រៀបរាប់អំពីកិច្ចព្រមព្រៀង ដែលក្នុងនោះ លោកបាន បង្ហាញ ឱ្យឃើញថា កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលគ្មានកម្លាំង ឬ អំណាច គឺជាកិច្ច ព្រមព្រៀងមានតែនៅលើក្រ ដាស់តែប៉ុណ្ណោះ ។ លោកបានធ្វើការសន្និដ្ឋានទៀតថា រដ្ឋដែលគ្មាន អំណាច ពុំអាចមានច្បាប់ឡើយ។ លោកចង់បំពាក់ឱ្យឃើញថា ប្រព័ន្ធច្បាប់មួយដែលមាន ប្រសិទ្ធភាព អាស្រ័យលើសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋា

ភិបាលមួយ ដែលអាចតម្រូវឱ្យមនុស្សគ្រប់ៗរូប គោរពច្បាប់ ហើយដើម្បីឱ្យមានការគោរពច្បាប់មានតែកម្លាំងនិងការបង្ខិតបង្ខំប៉ុណ្ណោះ ដែលខណៈរដ្ឋត្រូវយកមកអនុវត្តឱ្យសមស្របនឹងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន។

មកដល់សតវត្សទី១៩ ស្មេរអង់គ្លេសមួយរូបទៀត គឺលោក ហ្សុន អូស្ទីន បានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ច្បាប់គឺប្រៀបប្រដូចទៅនឹងបទបញ្ជារបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យមួយ ពីព្រោះច្បាប់មិនមែនសំដៅតែនៅលើវិធានសាមញ្ញប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ត្រូវមានស្ថាប័នដើម្បីនឹង អនុវត្តទៀតផង។ ចំពោះនីតិអន្តរជាតិវិញ លោក ហ្សុន អូស្ទីន យល់ឃើញថា ជាច្បាប់មួយ ដែលមិនប្រាកដប្រជា និងមិនទៀងទាត់នោះទេ ប៉ុន្តែ នីតិអន្តរជាតិប្រៀបបាននឹងសីលធម៌ ប្រាកដនិយមរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិទៅវិញ ។

ដូច្នេះ យោងទៅលើអំណះអំណាងទាំងអស់ខាងលើនេះ យើងអាចសន្និដ្ឋានបានថា ច្បាប់នៅក្នុងស្រុក និងនីតិអន្តរជាតិ មិនអាស្រ័យទៅលើភាពខុសគ្នានោះទេ សារៈសំខាន់នោះ គឺការទទួលយកមកប្រតិបត្តិចំពោះរដ្ឋនីមួយៗ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នទៅវិញ។

ទោះបីជាច្បាប់នៅក្នុងស្រុកឬនីតិអន្តរជាតិក៏ដោយ ក៏ច្បាប់ទាំងពីរនេះមិនអាចវិវឌ្ឍ ទៅមុខបាន ដោយសារការប្រើប្រាស់កម្លាំងបានឡើយ ។ ក្នុងកាលៈទេសៈដែលប្រជាជន មិនគោរពច្បាប់មានន័យថាច្បាប់នោះមិនមានភាពប្រាកដនិយមឡើយ។ ផ្ទុយទៅវិញ បើប្រជាជននាំគ្នាគោរពច្បាប់មានន័យថាច្បាប់នោះមានភាពប្រាកដនិយម ។

ឧទាហរណ៍ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើន តែងតែគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ និងបង់ពន្ធជូនរដ្ឋ (ពន្ធលើរថយន្ត ពន្ធលើការប្រើប្រាស់ផ្លូវ ពន្ធនាំចូលនាំចេញទំនិញ) ដោយសារប្រជាជនទាំងនោះមិនចង់ឱ្យមានបទល្មើសនៃការគេចពន្ធ ប៉ុន្តែគេមានឆន្ទៈមួយគឺការគោរពច្បាប់ ការភ្ញាក់រំលឹក និងការទទួលស្គាល់ថា ការគោរពច្បាប់នៃការបង់ពន្ធ គឺមិនត្រឹមតែនាំផល ប្រយោជន៍មកឱ្យខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេ តែជាការចាំបាច់សម្រាប់ឱ្យសង្គមមានការរីកចម្រើនទៀតផង។

នីតិអន្តរជាតិ មានការបែងចែកទៅតាមបញ្ហា ដូចជាបញ្ហារដ្ឋនិងរដ្ឋ បញ្ហាសន្តិភាព បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្ស បញ្ហាសមុទ្រ។ ល ។ នីតិអន្តរជាតិកកើតឡើងអាស្រ័យទៅលើបញ្ហា ភូមិសាស្ត្រផងដែរ ។ បច្ចុប្បន្ននេះ នៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិ ក៏មានការបង្កើតច្បាប់ថ្មីជាច្រើនផងដែរ ដូចជាច្បាប់ដែលចែងអំពីសេដ្ឋកិច្ច ឬ ច្បាប់ដែលចែងអំពីការអភិវឌ្ឍន៍ជាដើម ។

បទពិសោធន៍កន្លងមកនៃប្រទេសមួយចំនួន ដែលនិយមយកច្បាប់ជាធំ ដូចជាប្រទេស បារាំង សហរដ្ឋអាមេរិក អង់គ្លេស សិង្ហបុរី ឬជប៉ុនជាដើម ការអនុវត្តច្បាប់មិនមែនសំដៅ ទៅលើតែគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តតែមួយមុខប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែត្រូវតែមានអំណាចបង្ខិតបង្ខំ និង កម្លាំងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផងដែរ ពោលគឺការដាក់ទោសចំពោះបទល្មើសផ្សេងៗ ដែល អាចកើតមានឡើងជាយថាហេតុ ។

ប្រការនេះមានន័យថានីតិអន្ត ឬ ជាតិមានប្រធានបទច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងទៅតាមហេតុការណ៍នីមួយៗហើយខាងក្រោមនេះជា ឧទាហរណ៍ ដែលបង្ហាញឃើញថា នីតិអន្តរជាតិ ជាវិធាន នៅដាច់ៗ ពីគ្នានៃនីតិអន្តជាតិ និងអង្គការអន្តជាតិនីតិអន្តេជាតិឯកជន ជាផ្នែកមួយនៃ ឬ ទំនាមទំលាប់ហើយអាចមានលក្ខណៈជានីតិអន្តជាតិ ដែលចែងអំពីទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋ ។

១.៥.៣. ទស្សនៈស្តីពីការបង្កើតច្បាប់អន្តរជាតិ

នីតិអន្តរជាតិទំនើបបានកើតឡើងអាស្រ័យដោយលទ្ធផលនៃការទទួលយកនូវគំនិតដែលផ្តោតលើ អាធិបតេភាពរបស់រដ្ឋ។ នៅក្នុងសតវត្សទី១៦មនុស្សជាតិបានដឹងអំពីច្បាប់រូម៉ាំង។ បន្ទាប់មកនីតិវិទូសញ្ជាតិហូឡង់គឺលោក ហូកូក្រូទូស្សន៍ ដែលប្រវត្តិវិទូប្រសិទ្ធនាមលោកថា ជាបិតានៃនីតិអន្តរជាតិទំនើបនោះ បានសរសេស្នាដៃមួយមានចំណងជើងថា សង្គ្រាមនិង សន្តិភាព ចេញផ្សាយ នៅក្នុងឆ្នាំ ១៦២៥ និង ស្នាដៃមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថា សេរីភាពសមុទ្រ ចេញផ្សាយ ១៦០៩ ស្នាដៃរបស់លោកបានជះឥទ្ធពលលើដំណើរការប្រែប្រួលអន្តរជាតិ ពិសេសក្នុង ការដោះស្រាយជម្លោះរវាងរដ្ឋ និង រដ្ឋដោយសន្តិវិធី។ គំនិតរបស់លោកបានក្លាយទៅថាបឋមសិលាក នៃប្រពន្ធអន្តរជាតិដែលបង្កើតបានជាសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនៃទីក្រុង វេសប៉ាឡា ១៩៤៨។ សន្ធិសញ្ញានេះបានឈានទៅបញ្ចាប់ជាស្ថាពរនូវសង្គ្រាមក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបរយៈពេល ៣០ ឆ្នាំ។ លោកបានបង្ហាញឱ្យយើងថា ប្រជាជាតិទាំងឡាយក្នុងនាមបុគ្គល គឺស្ថិតនៅក្រោមគោលការណ៍ជាទូ ទៅមួយ ដោយផ្អែកលើសីលធម៌ និងយុត្តិធម៌របស់ព្រះអាទិទេព ក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងនយោបាយ ដឹកនាំរដ្ឋ រហូតដល់ការបង្កើតច្បាប់ដើម្បីគ្រងគ្រងប្រជាតិ។ នីតិប្រជាជាតិកើតឡើងអាស្រ័យ ដោយមានការព្រមព្រៀងពីសំណាក់នៃសហគមន៍នៃប្រជាជាតិទាំងឡាយ ដោយឈរលើគោលការណ៍ (ប៉ាតាសន់សេវេនដារ)។ គោលការណ៍នេះចេញមកពីពាក្យឡាតាំងដែលជាភាសាអង់គ្លេសមានន័យថារាល់កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយត្រូវតែរក្សាទុក។ អាស្រ័យដោយគោលការណ៍នេះហើយទើបគោលការនៃនីតិស៊ីវិល និង នីតិអន្តរជាតិ បានប្រកាន់យកមកធ្វើជា គោលការហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។ គោលគំនិតនេះមានន័យបំផុត ដែលគោលការណ៍ ឆ្លុះ បញ្ចាំងឱ្យឃើញ ពីកិច្ចព្រមព្រៀងដែលមាន ចរិកជាឯកជន ពង្រឹងនូវ(ខ)នីមួយៗ ដើម្បីកុំឱ្យមានការបំពានទៅលើកាតព្វកិច្ចដែលមានចែង នៅក្នុងកិច្ចសន្យា។ ដោយសារកត្តានេះហើយ ទើបមានការបង្កើតនូវកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនាសម័យ បច្ចុប្បន្ននេះ គេតែងតែកត់សម្គាល់នូវខ្លឹមសារ នឹងមាត្រាដែលចែងថា រាល់សន្ធិសញ្ញាដែលចូល ជាធរមានជាចំណងគតិយុត្តភ្ជាប់ទៅនឹងភាគីទាំងឡាយដែលចាំបាច់ត្រូវតែងអនុវត្តឱ្យមានប្រសទ្ធិភាពដោយឆន្ទៈល្អ។ មូលដ្ឋាននៃគោលការណ៍ឆន្ទៈល្អរបស់សន្ធិសញ្ញាមានន័យថាភាគីនៃហត្ថលេខី នៃសន្ធិសញ្ញាមិនអាចយកទៅប្រឈមជាមួយនីតិរដ្ឋដែលឈានដែលឈានទៅធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់សុក្រឹតភាពនៃនីតិអន្តរជាតិបានឡើយ។ ដូច្នេះមានតែគោលការណ៍នេះដែលធ្វើឱ្យនិយាមនីតិអន្តរជាតិទូទៅមិនអាចប្រែប្រួលបាន ឬ នីតិវិទូបុរាណប្រសិទ្ធនាមម្យ៉ាងទៀតថាជាគោលការណ៍មានន័យថាគោលការនៃការបង្ខិតបង្ខំ។ ប៉ុន្តែនៅមានគោលការណ៍នីតិមួយទៀតដែរដែលជាផ្នែកមួយនៃ តិអន្តរជាតិជាទំនៀមទម្លាប់។ គោលការនេះមានន័យថាកាតព្វកិច្ច

ដែលមានចែងក្នុងសន្ធិសញ្ញាដែលនៅក្នុងករណីខុសឆ្គង អាចមានការផ្លាស់ប្តូរផងដែរ អាស្រ័យកត្តាកាលៈទេសៈ ។

បន្ទាប់មកមាននីតិវិទូហូឡង់ម្នាក់ទៀត លោកខនីលីសវ៉ាន់ប័រគើសុខ បានរួមចំណែកចំពោះការ អភិវឌ្ឍន៍នីតិអន្តរជាតិ ជាពិសេស នីតិសមុទ្រ ។ អ្នកការទូតស្វីស គឺលោក អីមីរ៉េចដេវិលទ័រ បានសរសេរស្នាដៃដែលចំណងជើងថា នីតិប្រជាជាតិ ។

១.៥.៤. ព្រឹត្តិការណ៍វិវឌ្ឍន៍នៃនីតិអន្តរជាតិ

ការអនុវត្តនៃនីតិអន្តរជាតិ

ការអនុវត្តនីតិអន្តជាតិសម្រាប់ប្រជាជាតិនីមួយៗ មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ មិនដូចការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសឡើយ។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់រដ្ឋ តុលាការមានតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការជំនុំជម្រះកាត់ក្តីចំពោះអធិករណ៍ទាំងឡាយ។ តួនាទីដ៏សំខាន់របស់តុលាការនោះ ឋិតនៅត្រង់ថា តុលាការមានយុត្តាធិការនៅក្នុងការបកស្រាយច្បាប់ និងប្រើប្រាស់នូវយុត្តិសាស្ត្រ ហើយទីបំផុតនឹងចេញសាលដីការដើម្បីឱ្យអនុវត្ត។ ប៉ុន្តែ ផ្ទុយទៅវិញ នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិអន្តរជាតិ ការដោះស្រាយនូវរាល់អធិករណ៍នានាតាម រយៈតុលាការ មានភាពស្មុគស្មាញជាងការដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការជាតិ។ មូលហេតុមានកត្តាបីសំខាន់គឺៈ

ទី១ នៅក្នុងប្រព័ន្ធនីតិអន្តរជាតិ ការដោះស្រាយអធិករណ៍ទៅតាមផ្លូវច្បាប់ ត្រូវធ្វើឡើងដោយតុលាការពិភពលោក។ តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ(តុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ) មិនមានសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយជម្លោះដែលមានលក្ខណៈជា ឯកជន ជាបុគ្គល ឬ ក្រុមហ៊ុនឯកជនណាមួយឡើយ ។ មានតែរដ្ឋអធិបតេយ្យទេទើបអាចយកអធិករណ៍របស់ខ្លួន ទៅដាក់ឱ្យតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ កាត់សេចក្តីបាន ដោយយោងទៅលើការព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋទាំងពីរថា សុខចិត្តយល់ព្រមយកអធិករណ៍របស់ខ្លួន ទៅឱ្យតុលាការនោជំនុំជម្រះ ។

ទី២ ទោះបីតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិក្តី ជាស្ថាប័នតុលាកាពិភពលោកក្តី ប៉ុន្តែយុត្តាធិការ និងសាលក្រមរបស់តុលាការនេះ គ្មានចរិតនៃការបង្ខិតបង្ខំទេ ។ ឧទាហរណ៍ នៅក្នុងកាលៈទេសៈខ្លះ រដ្ឋដែលជាភាគីចាញ់ក្តី មិនព្រមទទួលស្គាល់និងអនុវត្តសាលដីការរបស់តុលាការពិភពលោកនេះទេ ។

ទី៣ ឧបសគ្គមួយទៀត ក្នុងចំណោមឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងការវិនិច្ឆ័យជម្លោះដែលមានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិ គឺឋិតនៅត្រង់កត្តាដែលថា តើទម្រង់អធិករណ៍របៀបណា ដែលអាចដែលអាចយកមកដោះស្រាយតាមរយៈតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ។ រាល់អធិករណ៍ដែលមានចរិតជាអន្តរជាតិ មិនមែនសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានទៅលើនីតិអន្តរជាតិទាំងអស់នោះទេ ក៏ដូចគ្នានឹងជម្លោះនៅក្នុងរដ្ឋមួយដែលមិនមែនសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងច្បាប់ជាតិនោះដែរ។ជាក់ស្តែងយើងនឹងធ្វើការពិនិត្យមើលទៅលើអធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក។

អធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅទសវត្សទី៨០

មូលហេតុនៃអធិករណ៍ នៅអំឡុងដើមទសវត្សទី៨០ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានឧបត្ថម្ភជួយគាំទ្រដល់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីការ៉ាហ្គា **របបសង់ឌីនីស្តា**។ សហរដ្ឋអាមេរិក បានជួយដល់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា ពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលសង់ឌីនីស្តា បានធ្វើសកម្មភាពដូចតទៅ ទី១ រដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គាបានជួយដល់កងទ័ពនឹងសម្ភារៈសឹក ដើម្បីគាំទ្រដល់ចលនាបដិវត្តន៍ម៉ាកលេនីននិយម នៅក្នុងប្រទេសអេលសាល់វ៉ាឌ័រ ។ ទី២ រដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា បានកសាងរបបសង្គមនិយមមួយតាមបែបម៉ាក លេនីននិយម ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ឃើញថា គឺជារដ្ឋរណបរបស់សហភាពសូវៀតពេលនោះ គឺជាសម័យកាលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ ហើយជាការវាតទីនៃរបបកុម្មុយនីសនៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្តាល ។

នៅពេលនោះ រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក ក៏បានផ្តល់ជំនួយយោធាទៅឱ្យក្រុមប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គាវិញ ដែលមានឈ្មោះថា ក្រុមកុងត្រា ដែលក្នុងសម័យនោះ លោករ៉ុណាល់រីហ្គេន ប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីខែមករា ឆ្នាំ១៩៨១ ។ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ ១៩៨២ លោក រីហ្គេន បានចុះហត្ថលេខាទៅលើឯកសារសម្ងាត់មួយ ស្តីអំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិ លេខ១៧ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ សេអ៊ីអា ផ្តល់ថវិកាគាំទ្រទៅដល់ចលនាកុងត្រាក្នុងទឹកប្រាក់ ១៩ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក សម្រាប់វិស័យយោធា។ ដោយសំអាងទៅលើជំនួយ និងការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កម្លាំងប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា ក្រុមកុងត្រា បានលួចដឹករ៉ែនៅកំពុងផែចំនួនបី ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាល។ កត្តានេះបានបង្កជាជម្លោះមួយរវាងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមកុងត្រាដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិក និងភ្នាក់ងារស៊ើបសួរការណ៍សម្ងាត់សេអ៊ីអា ។ ជម្លោះបានឈានទៅបង្កដល់លការប្រើអាវុធដែលធ្វើឱ្យប្រទេសនីការ៉ាហ្គាខូចខាតនាវាចំនួន ៧ គ្រឿង និង ៦គ្រឿងទៀត ជានាវារបស់រដ្ឋផ្សេងៗ។ ដោយយោងទៅលើការប៉ះទង្គិចគ្នា រដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា បានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិនៅខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៨៤ ប្តឹងចំពោះទង្វើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក។

យុត្តាធិការរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ចំពោះអធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក

សហរដ្ឋអាមេរិក បានជំទាស់ថា តុលាការអន្តរជាតិ មិនមានយុត្តាធិការទៅលើអធិករណ៍នេះទេពីព្រោះជម្លោះរវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ ជាជម្លោះផ្នែកនយោបាយ មិនមែនជាជម្លោះខាងផ្នែកច្បាប់ទេ។ បញ្ហាទីពីរ គឺសហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រឆាំងទៅនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា ក្នុងការដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិ ពីព្រោះប្រទេសនីការ៉ាហ្គា គ្មានទឡ្ហីករណ៍ច្បាស់លាស់នៅក្នុងអធិករណ៍នេះទេ។

សហរដ្ឋអាមេរិក ដើម្បីឱ្យពាក្យបណ្តឹងប្រទេសនីការ៉ាហ្គានេះមានលក្ខណៈផ្លូវច្បាប់លុះត្រាតែភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងជម្លោះទាំងអស់ មានវត្តមាននៅចំពោះមុខតុលាការអន្តរជាតិ ពោលគឺភាគីរបស់ប្រទេសនៅ

កាក់ហ្គា ភាគីប្រទេសអេលសាល់វ៉ាឌ័រ តំណាងឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានគាំទ្រដល់ចលនាប្រឆាំងនឹង រដ្ឋាភិបាលនៅកាក់ហ្គា ។

តុលាការអន្តរជាតិ នៅថ្ងៃទី ២៤ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៨៦ បានសម្រេចថា អធិករណ៍នេះជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការអន្តរជាតិ ដោយយោងទៅលើកត្តាពីរ កត្តាទី១ អធិករណ៍រវាងប្រទេសនីការ៉ាហ្គា និងសហរដ្ឋអាមេរិក មានចរិតផ្លូវច្បាប់ មិនមែនជាអធិករណ៍ដោយអាវុធនោះទេ។ កត្តាទី២ តុលាការអន្តរជាតិ បានច្រានចោលនូវអំណះអំណាងខាងលើរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ហើយនៅថ្ងៃទី ១០ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៨៥ តុលាការបានប្រើប្រាស់នូវយុត្តិសាស្ត្រសម្រាប់អនុវត្ត នៅពេលកំពុងដំណើរការសវនាការ គឺសម្រេចឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគោរពអធិបតេយ្យ បុរណភាពដែនដី និងឯករាជ្យខាងនយោបាយរបស់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា បញ្ឈប់នូវរាល់សកម្មភាពយោធា និងការចាប់តាំងកងទ័ពវាយឆ្មក់ (Paramilitary) នៅលើទឹកដីនៃប្រទេសនីការ៉ាហ្គាទៀតផង ។

សាលដីការវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការ នៅក្នុងអធិករណ៍តុលាការបានសម្រេចថា សហរដ្ឋអាមេរិកបានបំពានទៅលើទំនៀមទម្លាប់អន្តរជាតិ ដូចជាការលួចរុករកអណ្តូងរ៉ែក្នុងដែនដីនៃប្រទេសនីការ៉ាហ្គា ធ្វើការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋាននាវា ទៅលើទីតាំងស្តុកប្រេង បិទលំហដែនអាកាស គាំទ្រដល់ក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនីការ៉ាហ្គា ដោយរួមទាំងការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិស័យពាណិកម្មទៀតផង ។

ម៉្យាងវិញទៀត ចៅក្រមរបស់តុលាការអន្តរជាតិ បានលើកទឡ្ហីករណ៍ថា ពុំមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ណាមួយឡើយ ដែលបង្ហាញថា ប្រទេសនីការ៉ាហ្គា បានគាំទ្រចលនាបះបោរនៅក្នុងប្រទេសអេសសាល់វ៉ាឌ័រ ។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ចៅក្រមតុលាការអន្តរជាតិ បានចោទប្រកាន់ទៅលើភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកថា មិនបានអនុវត្តគោលការណ៍ មិនធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋទដៃ ព្រមទាំងមិនបានប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍ មិនធ្វើអន្តរាគមន៍ គោលការណ៍ អធិតេយ្យ និងគោលការសិទ្ធជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សជាតិ។ ទីបំផុត តុលាការអន្តរជាតិ បានចេញសាលដីការថា រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែបង់សំណងទៅភាគីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអធិករណ៍ទាំងអស់នេះ។ ប៉ុន្តែចៅក្រមសញ្ជាតិអាមេរិក លោក ស្តេបេល មិនយល់ព្រមទទួលយកសាលដីការរបស់តុលាការនេះទេ ដោយចោទថាប្រកាន់ប្រទេសនីការ៉ាហ្គាថា ជារដ្ឋមួយដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើឈ្លានពាននៅក្នុងតំបន់អាមេរិកកណ្តាល ហើយលោកគាំទ្រដល់សកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក្នុងការជួយគាំទ្រ និងការពារដល់ប្រទេសអេលសាល់វ៉ាឌ័រ ប្រទេសកូស្តារីកា ប្រទេសហុងឌុយរ៉ាស់ និងប្រទេសហ្គាតេម៉ាឡា ឱ្យរួចផុតពីការវាតទីរបស់លទ្ធិសង្គមនិយមតាមបែបម៉ាកលេនីននិយម ដែលមានប្រទេសគុយបាជារដ្ឋជំរុញពីក្រោយ។

ជាទូទៅ នីតិអន្តរជាតិត្រូវបានប្រជាជាតិទាំងឡាយទទួលយកដោយបែងចែកជាបីប្រភេទគឺ ៖

ទី១ នីតិអន្តរជាតិសាកល ដែលរួមបញ្ចូលនូវវិធានទាំងឡាយដែលប្រជាជាតិនានាព្រមទទួលយកថាជានីតិអន្តរជាតិ។ វិធានការទាំងនោះគ្របដណ្តប់ទៅលើបញ្ហាជាច្រើនដូចជា បញ្ហាដែលមិនអាចរំលោភ

បានទៅលើសន្ធិសញ្ញា បញ្ហាសុវត្ថិភាពនៃបណ្ដាឯកអគ្គរដ្ឋទូតបរទេស បញ្ហាយុត្តាធិការនៃប្រជាជាតិនីមួយៗ ទៅលើដែនអាកាស និងដែនគោករបស់ខ្លួន។

ទី២ នីតិអន្តរជាតិទូទៅ រួមបញ្ចូលនូវវិធានទាំងឡាយដែលបណ្ដាប្រទេសភាគច្រើនសុខចិត្តទទួលយក នៅពេលណាដែលច្បាប់នោះ សមស្របទៅតាមលក្ខណៈភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួន ឧទាហរណ៍ ច្បាប់ស្ដីពីដែនសមុទ្រដែលច្បាប់នេះមានយុត្តាធិការទៅលើបណ្ដារដ្ឋណាដែលមានដែនសមុទ្រ។

ទី៣ នីតិអន្តរជាតិដោយឡែក រួមបញ្ចូលនូវសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងនានារវាងរដ្ឋពីរ ឬ ច្រើន ឧទាហរណ៍ កិច្ចព្រមព្រៀងខាងវិស័យពាណិជ្ជកម្មជាដើម ។

វិសាលភាពនៃនីតិអន្តរជាតិ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនាពេលបច្ចុប្បន្ន

នីតិអន្តរជាតិមានវិសាលភាពក្នុកាអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅតាមមុខសញ្ញាបី

១. នីតិជាតិ ត្រូវបានចាត់ទុកថា មានអនុកូលភាព ទៅតាមនីតិអន្តរជាតិ ។

មានន័យថា ទោះបីនីតិអន្តរជាតិត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋ ថែមទាំងបានអនុម័ត និងយកមកប្រតិបត្តិកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏នីតិជាតិត្រូវតែបន្សុីជាមួយចំណុចមួយចំនួននៃនីតិអន្តរជាតិផងដែរ ។

២. រដ្ឋជាទូទៅត្រូវមានកាតព្វកិច្ច ធ្វើឱ្យនីតិជាតិស្របតាមនិយាមទាំងឡាយរបស់អន្តរជាតិ ដែលច្បាប់នេះរដ្ឋសភាអនុម័តនៅថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០០៧ នាសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាលើកទី៦ នីតិកាលទី៣ ហើយត្រូវបានព្រឹទ្ធសភាយល់ព្រមស្របទម្រង់ និងគតិនៃច្បាប់នេះទាំងស្រុង ដោយគ្មានការកែប្រែអ្វីឡើយកាលពីថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០០៧ នាសម័យប្រជុំពេញអង្គនៃព្រឹទ្ធសភាលើកទី៣ នីតិកាលទី២ ច្បាប់នេះមានវិធានស្របទៅតាមវិធានអន្តរជាតិនានា។ ដូចជាមាត្រា ១ ដែលចែងអំពីគោលបំណងនៃច្បាប់ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចែងថា គោលបំណងនៃនេះ គឺដើម្បីផ្ដល់បទបទប្បញ្ញត្តិដាក់ទោសឧក្រិដ្ឋចំពោះកាប្រព្រឹត្តតាមការកំណត់ដោយ ៖

ក អនុសញ្ញាប្រឆាំងនិងភេរវកម្មទាំង១៣ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ និងពិធីសារទាំងឡាយដែលត្រូវបានភ្ជាប់ជាឧបសម្ព័ន្ធ ១ នៃច្បាប់នេះ ។

ខ សេចក្ដីសម្រេចនានានៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលពាក់ព័ន្ធនិងភេរវកម្ម ដូចជាសេចក្ដីសម្រេចលេខ១២៦៧ លេខ១៣៧៣ និងលេខ១៥៤០ ។ ប្រការនេះបង្ហាញឱ្យឃើញថា ជាទូទៅមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេ ប្រទេសភាគច្រើនដែលប្រកាន់នីតិអន្តរជាតិ ក៏ត្រូវរៀបចំ និងតាក់តែងនីតិជាតិរបស់ខ្លួនឱ្យស្របទៅតាមវិធាននានារបស់នីតិអន្តរជាតិដែរ ។

គ តាមនីតិវិធី នីតិជាតិត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា ហេតុការណ៍ តែប៉ុណ្ណោះ ពីព្រោះជាទូទៅច្បាប់ត្រូវបានតាក់តែងឡើងសម្រាប់ការពារយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម ។

នីតិជាតិបានតាក់តែងឡើងសម្រាប់ការពាយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គម ក៏ប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវភ្លេចទេថា នីតិអន្តរជាតិ ដែលបានរៀបចំ និងតាក់តែងឡើង ក៏ដើម្បីការពារសង្គមមនុស្សដែរ តែជាសង្គមមនុស្សរួម ដែលយើងឱ្យឈ្មោះថា សហគមន៍អន្តរជាតិ។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើរដ្ឋនីមួយៗរៀបចំ និងតាក់តែងនីតិជាតិមានលក្ខណៈតថភាពសមស្របតាមសង្គមនោះ នីតិអន្តរជាតិ ក៏នឹងជួយជំរុញឱ្យរដ្ឋមួយ ឬ រដ្ឋច្រើនទៀត ទទួលបាននូវសុខសន្តិភាព វិបុលភាព ជាមិនខានឡើយ ហើយបើរដ្ឋភាគច្រើនទទួលបានការរីកចម្រើន ពិតណាស់រដ្ឋទាំងអស់នោះ ក៏នឹងចែករំលែកធនធានរបស់ខ្លួនទៅដល់បណ្តារដ្ឋដែលនៅខ្សោយខាងផ្នែកច្បាប់ ទាំងខាងសេដ្ឋកិច្ច យល់យ៉ាងច្បាស់ណាស់ថា ពិភពលោកជាផ្ទះយើងតែមួយ ។ ឧទាហរណ៍ ពីថ្ងៃទី២៦ ដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១០ ក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ បានបើកសន្និសិទ្ធកំពូលរស់ខ្លួននៅទីក្រុង តូរ៉ុងតូ ប្រទេសកាណាដា ហើយសន្និសិទ្ធកំពូលនេះ ក៏មានការចូលរួមពីសំណាក់បណ្តាប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង ៨ ផងដែរ សហរដ្ឋអាមេរិក អង់គ្លេស ជប៉ុន បារាំង អាល្លឺម៉ង់ អ៊ីតាលី កាណាដា សហព័ន្ធរុស្ស៊ី បានផ្តួចផ្តើមឱ្យមានជាមូលនិធិមួយសម្រាប់ទ្រទ្រង់វិស័យគាំពារមាតា និងទារកនៅក្នុងបណ្តាប្រទេសក្រីក្រ នូវទឹកប្រាក់ប្រមាណជា ៥.០០០.០០០.០០០ ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ។ មូលនិធិនេះត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថា មូលនិធិមូស្កូកា។ មូលនីធិនេះគឺដើម្បីជួយកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈមាតា និងទារកនៅពេលមាតាមានផ្ទៃពោះក្តី ឬមួយក៏នៅពេលសម្រាលកូនក្តី។ វិធានការដែលប្រកាសដោយក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង៨ ស្តីពីការជួយគាពារមាតានិងទារកនោះ គឺជាការរួមចំណែកជួយពន្លឿនផែនការរបស់កម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិហៅកាត់ថាក្នុងការសម្រេចឱ្យបានកម្មវត្ថុសហស្សវត្សស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន ចាប់ពីឆ្នាំ២០១០ នៅទល់នឹងឆ្នាំ២០១៥។ អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ ទាក់ទងនឹងកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈមាតា និងទារកបានសង្កេតឃើញថា នៅមានការយឺតយ៉ាវច្រើនណាស់។ ឧទាហរណ៍ជាក់ស្តែងនៅរវាងឆ្នាំ ១៩៩០និង ២០០៨ អត្រាមរណៈទារកបានថយចុះចំនួន ២៨ % ប៉ុណ្ណោះពោលគឺនៅមានទារកស្លាប់ចំនួន ៧២នាក់ក្នុងចំណោមទារកកើត១០០០នាក់។ ជាអត្រាមួយដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីកម្មវត្ថុនៃបំណងប្រាថ្នារបស់អង្គការម្មវិធីអភវឌ្ឍន៍សហប្រជាជាតិ ដែលចង់ឱ្យអត្រាមរណៈទារកមានការថយចុះរហូតដល់ទៅ៦៦%ក្នុងរវាងឆ្នាំ ១៩៩០ និង២០១៥។

ក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ ឬ ក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនទាំង ២០ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០០៣ ។ ក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ មានប្រជាជនចំនួន ៦៦% នៃប្រជាជននៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលចំនួន ៧០% នៃប្រជាជនប្រកបរបរកសិកម្មនិងចំនួន ៧០% នៃការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនៅក្នុងពិភពលោក។

គំនិតផ្តួចផ្តើមឱ្យមានក្រុមប្រទេសហ្សេ២០ នេះឡើង គឺនាខែមិថុនា ឆ្នាំ២០០៣ រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសប្រេស៊ីល ឥណ្ឌា និងអាហ្វ្រិកខាងត្បូង បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសមួយ

ដែលគេឱ្យឈ្មោះថា សេចក្តីប្រកាសទីក្រុងប្រេស៊ីល ។ សេចក្តីប្រកាសនេះចង់បង្ហាញឱ្យសហគមន៍អន្តរជាតិបានឃើញថា ជាសេចក្តីប្រកាសនាំឆ្ពោះទៅរកពាណិជ្ជកម្មសេរីការូបនៅកម្ម Trade Liberalization ។ បច្ចុប្បន្ននេះក្រុមប្រទេសហ្សេ ២០ មាន សមជិកចំនួន ២៣ រដ្ឋ គឺ អាហ្សង់ទីន បូលីវី ប្រេស៊ីល ស៊ីលី ចិនប្រជាមានិត គូបា អេក្វាទ័រ អេហ្ស៊ីប ហ្គាតេម៉ាឡា ឥណ្ឌា ឥណ្ឌូណេស៊ី មិចស៊ិក នីហ្សេរីយ៉ា ប៉ាគីស្ថាន ប៉ារ៉ាហ្គាយ ប៉េរ៉ូ ហ្វីលីពីន អាហ្វ្រិកខាងត្បូង តង់ហ្សានី ថៃឡង់ អ៊ុយរ៉ាហ្គាយ ទួរគី និង វេណា ហ្សុយអេឡា។

ការបកស្រាយ និងការវិនិច្ឆ័យនៃនីតិអន្តរជាតិ

ជាទូទៅ នៅក្នុងករណីដែលមានជម្លោះរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ នៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែងនៅក្នុងនីតិអន្តរជាតិ ទំនួលខុសត្រូវពិតប្រាកដ ត្រូវតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិទទួលធ្វើជាស្ថាប័ន កាត់សេចក្តីដោយឈរនៅលើគោលការណ៍នៃសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ឬតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរដ្ឋ និង រដ្ឋរៀបចំធ្វើឡើងរួមគ្នា។ ប៉ុន្តែក្នុងករណីមួយចំនួន ជម្លោះរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋ អាចឈានទៅដល់ការបំពានទៅលើនីតិអន្តរជាតិ អាស្រ័យដោយភាគីណាមួយ ឬភាគីច្រើនទៀត។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលកងទ័ពជប៉ុនធ្វើការវាយលុកជាមុនទៅលើទីតាំងកងនាវាចរណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅមូលដ្ឋានផៀលអារបូរ (Pearl harbor) នាសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់វិធានការឆ្លើយតបទៅវិញ ដោយធ្វើការប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសជប៉ុន ។ វិធានការនេះ ពាក្យច្បាប់សម័យបុរាណហៅថា ជាដើមហេតុនៃការបង្កសង្គ្រាម។ នៅពេលសង្គ្រាមបានបញ្ចាប់ ឧក្រិដ្ឋជនដែលជាអ្នកបង្កឱ្យមាន សង្គ្រាម ត្រូវយកទៅកាត់ទោសទៅតាមបទប្បញ្ញត្តិ ឬនីតិអន្តរជាតិ ដែលមានដូចជាការកាត់ទោសទៅលើឧត្តមនាវីអាអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះ កាល់ ដូនិច(Karl Donitz) ដោយឧត្តមនាវីនេះ បានបញ្ជាឱ្យកងយន្តហោះចម្បាំងអាលល្លឺម៉ង់ ទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកលើនាវាដឹកអ្នកជំងឺ និងរបួស ហើយដែលទង្វើនេះបានបំពានទៅលើសន្ធិសញ្ញានាវាទីក្រុងលើកទី២០ នាឆ្នាំ១៩៣៦ ។

ការវាយប្រហារទៅលើមូលដ្ឋាននាវាចរណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក នៅកំពង់ផែផៀល ហាបូរ ពីសំណាក់កងទ័ពអាកាសរបស់ប្រទេសជប៉ុន។

ការវាយប្រហារដោយកងទ័ពអាកាសរបស់ជប៉ុន មកលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកំពង់ផែ ផៀលហាបូរ បានចាប់ផ្តើមឡើងនៅវេលាព្រឹកព្រលឹម ថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៤១ ។ ផែនការនៃការវាយប្រហារមិនឱ្យដឹងខ្លួនជាមុននេះ មជ្ឈដ្ឋានយោធាជប៉ុនឱ្យឈ្មោះថា ការវាយលុកទៅលើកោះហាវៃ ឬ ផែនការនៃកាវាយលុក Z ។ ដោយសារការវាយប្រហារនេះហើយ ដែលបង្ខំឱ្យសហរដ្ឋអាមេរិកចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី២។ ផែនការវាយលុករបស់ជប៉ុនទៅលើកងទ័ពអាកាសរបស់អាមេរិកនេះ មានគោលដៅធំៗដូចតទៅ ៖ ទី១ ការវាយប្រហារនេះ គឺដើម្បីទប់ស្កាត់នូវឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ឥទ្ធិពលដល់អធិរាជជប៉ុននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។ ទី២ ការវាយប្រហារនេះ គឺដើម្បីប្រឆាំងនឹងឥទ្ធិពលរបស់អង់គ្លេស